คู่มือวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

(แก้ไขปรับปรุง ปี2562)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

พ.ศ. 2562

บทที่ 1

วิทยานิพนธ์

ความหมายของวิทยานิพนธ์

วิทยานิพนธ์ ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ความหมายว่า บทนิพนธ์ที่ผู้เรียบเรียงยกเอาหัวข้อชื่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้นวิจัยหรือพรรณนาขยายความโดยนับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อเสนอรับปริญญา

วิทยานิพนธ์เป็นผลผลิตที่เป็นรูปธรรมของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความพากเพียร ความรอบรู้ ความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลุ่มลึก ความสนใจใฝ่รู้และติดตามความเคลื่อนไหวทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง ความสามารถเชิงวิจารณ์และสร้างสรรค์รวมทั้งความสามารถเชิงการเขียนและความสามารถในการใช้ภาษาแม้ว่า ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยส่วนหนึ่งมีแนวโน้มที่จะเปิดหลักสูตรระดับปริญญาโทเน้นการเรียนการสอน **(Taught Course)** มากขึ้น อย่างไรก็ตามหลักสูตรส่วนใหญ่ก็ยังกำหนดให้นักศึกษาต้องทำการวิจัย “ขนาดเล็ก” โดยสำหรับหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หมายถึง “สารนิพนธ์” ซึ่งมีลักษณะวิธีการเขียนเช่นเดียวกับการทำวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์นั่นเอง

หลักการของวิทยานิพนธ์ระดับปริญญามหาบัณฑิต

1) วิทยานิพนธ์ในระดับปริญญามหาบัณฑิตในหลักสูตรเดียวกันต้องมีคุณภาพและมาตรฐานที่เท่าเทียมกัน

2) กระบวนการที่นำมาสู่วิทยานิพนธ์ระดับปริญญามหาบัณฑิตที่เป็นรูปเล่ม ถือว่าเป็นการจัดการศึกษาที่เน้นการฝึกการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติจนมีทักษะในกระบวนการทำวิจัยอย่างสมบูรณ์ สามารถอธิบาย วิเคราะห์ วิจารณ์ โดยมีเหตุผลประกอบที่ยอมรับได้ สามารถสื่อสารผลงานกับผู้อื่นที่มีความรู้ในเรื่องนั้นๆในระดับต่างๆ กัน และสามารถสื่อสารผลงานกับนักวิชาการสาขาอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพเฉพาะสาขาได้ต่อไป

คุณลักษณะของวิทยานิพนธ์ระดับปริญญามหาบัณฑิต

1) มีความลึกซึ้งเฉพาะสาขา (Depth) ในระดับหนึ่ง

2) เป็นการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาวิชาการและวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในสาขานั้น ๆ

3) เน้นลักษณะความเริ่มแรกหรือนวภาพ (Originality) ระดับหนึ่ง เช่น พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ที่ไม่ซับซ้อนมากนัก พัฒนาวิธีการวิจัยและกระบวนการวิจัยใหม่ พัฒนาแนวคิดแบบใหม่ในการอธิบายและตีความ ข้อมูลหรือแจ้งข้อเท็จจริง (Facts) เป็นต้น

4) มีกระบวนการวิจัยที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ใช้วิธีการวิเคราะห์อย่างมีระบบ (Critical Analysis) และการสังเกตที่เป็นรูปธรรม เป็นการตอบปัญหาหรืออธิบายปรากฏการณ์ โดยมีเหตุผลประกอบที่เป็นที่ยอมรับได้

วัตถุประสงค์ของวิทยานิพนธ์ระดับปริญญามหาบัณฑิต

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและฝึกปฏิบัติจนเกิดทักษะในการทำวิจัยที่สมบูรณ์และครบวงจรในสาขาวิชาเฉพาะอันประกอบด้วย การตั้งโจทย์วิจัย การวางแผนและการจัดทำโครงการวิจัย การทำวิจัย การสรุปผลงานวิจัย การทำเสนอผลงานวิจัยในทุกรูปแบบและการเขียนวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้ ยังรวมถึงการฝึกปฏิบัติในเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น การสืบค้นข้อมูล การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ข้อมูล การสรุปรายงานข้อมูล การทบทวนวรรณกรรม ฯลฯ

แนวทางการทำงานวิจัยวิทยานิพนธ์ระดับปริญญามหาบัณฑิต

ในการทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญามหาบัณฑิตนั้น อาจมีแนวทางอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเช่น

1) การทำวิจัยเชิงสำรวจที่มีความซับซ้อน เช่น มีหลายองค์ประกอบหรือได้ใช้วิธีการทางสถิติที่ซับซ้อนในการวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผล

2) การศึกษากรณีตัวอย่างที่มีความซับซ้อน

3) การวิจัยเพื่อทดสอบทฤษฎีในที่นี้จะเป็นการทดสอบทฤษฎีที่มีอยู่ในขณะนั้น โดยทำการวิจัยในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างไปจากเดิม เพื่อเป็นการยืนยันขยายขอบเขตหรือลบล้างทฤษฎีนั้นๆ

4) การวิจัย เพื่อแก้ปัญหา โดยมุ่งเน้นการแก้ปัญหาในเชิงวิชาการและวิชาชีพที่ไม่ซับซ้อนมากนัก

5) การวิจัยเพื่อบุกเบิก (exploratory research) ในอันที่จะค้นหาสิ่งใหม่หรือหาคำตอบปัญหาคำถามหรือประเด็นที่ไม่มีผู้ใดรู้หรือรู้น้อยมากในลักษณะที่ไม่มีความซับซ้อนมากนัก

6) การวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research)

ลักษณะของวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพ

1) รูปเล่มของวิทยานิพนธ์

ควรมีลักษณะรูปเล่มที่แสดงถึงความคงทน วัสดุที่ใช้ทำปกมีคุณภาพดี มีความประณีตในการเข้าเล่ม การพิมพ์ที่ใช้ขนาดตัวอักษรที่พอเหมาะไม่เล็กหรือใหญ่จนเกินไป การเรียงลำดับหัวข้อเป็นไปตามระบบของวิทยานิพนธ์

2) ความยาว

มหาวิทยาลัยหลายแห่งกำหนดความยาวของวิทยานิพนธ์โดยนับจำนวนคำที่พิมพ์ เป็นต้นว่า วิทยานิพนธ์ที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษในระดับปริญญาโท กำหนดจำนวนคำไม่ให้เกิน 20,000 คำ และวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก กำหนดจำนวนคำไม่ให้เกิน 80,000 คำ ทั้งนี้ไม่รวมภาคผนวก อย่างไรก็ตาม ความยาวของวิทยานิพนธ์ขึ้นอยู่กับขอบเขตของการศึกษา เทคนิคการนำเสนอข้อมูลที่ชัดเจน กระชับ และการใช้ภาษาที่กะทัดรัด รวมทั้งการสื่อความหมายที่ดี

3) ภาษา

3.1) ภาษาที่ใช้ในการเขียนวิทยานิพนธ์ ต้องใช้ภาษาเขียน ไม่ใช่ภาษาพูด เป็นภาษาที่เรียบง่าย ตรงไปตรงมา การเขียนบรรยาย อธิบายความต้องมีลำดับความที่ดี ความคิดที่ต้องการนำเสนอต้องสัมพันธ์และต่อเนื่องกัน ในการเรียบเรียง หากจบความคิดที่ต้องการเสนอแล้ว ควรย่อหน้าใหม่ ในแต่ละย่อหน้าควรมีความสำคัญประการเดียว

3.2) ข้อความในแต่ละย่อหน้า อาจเป็นการเสนอความคิดหรือประเด็นใหม่ อาจเป็นการขยายความในย่อหน้าข้างต้น หรืออาจเป็นการสรุปความ

3.3) คำศัพท์ภาษาไทยที่มีการแปลมาจากภาษาอังกฤษ ถ้าคำศัพท์นั้นมีการใช้อย่างแพร่หลาย เป็นที่รู้จักกันดี อาจไม่ต้องมีคำกำกับภาษาอังกฤษไว้ในวงเล็บข้างท้ายคำศัพท์ภาษาไทยก็ได้ แต่ถ้าจำเป็นต้องกำกับภาษาอังกฤษไว้ก็สามารถทำได้ คำศัพท์ที่ใช้ควรเป็นคำศัพท์ที่ราชบัณฑิตยสถานกำหนดและใช้ตัวธรรมดา ยกเว้นชื่อเฉพาะ

3.4) คำย่อ อักษรย่อ ถ้าไม่จำเป็นควรหลีกเลี่ยง ควรใช้คำเต็มในการเขียน ยกเว้นคำที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย เช่น พ.ศ.

4.) ความสมดุลของส่วนประกอบ

วิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพที่ดีต้องมีความสมดุลในส่วนประกอบต่างๆ เนื้อความของวิทยานิพนธ์ควรเป็นส่วนที่มีความยาวมากที่สุด ภาคผนวกไม่ควรมีความยาวมากกว่าส่วนเนื้อความ นอกเหนือจากนั้น เนื้อความแต่ละบทควรมีความสมดุลกัน บทนำไม่ควรยาวกว่าตัวเรื่อง บทสรุปควรสั้น กะทัดรัด

5) ความถูกต้อง

จุดเด่นของวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพนั้นอยู่ที่ระเบียบวิธีการวิจัยที่นำมาใช้ในการศึกษาซึ่งจะต้องถูกต้อง นับตั้งแต่ประเภทของงานวิจัย การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย การสุ่มตัวอย่าง วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล การรายงานผลที่ถูกต้องตามหลักวิชาการสากลของสาขาวิชานั้นๆ

6) ประโยชน์ที่ได้รับ

6.1) วิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพนั้น ควรจะก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ

6.2) โดยที่วิทยานิพนธ์เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาที่เสนอเพื่อรับปริญญาในระดับมหาบัณฑิต วิทยานิพนธ์จึงเป็นผลผลิตที่แสดงให้เห็นถึงความวิริยะ อุตสาหะ ความรอบรู้ และความสามารถเชิงการเขียนของนักศึกษาระดับมหาบัณฑิตและก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมต่อไป

บทที่ 2

การทำวิทยานิพนธ์

นักศึกษาที่จะทำวิทยานิพนธ์จะต้องมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด และจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่การเสนอหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ การเรียบเรียงวิทยานิพนธ์และการสอบ

การลงทะเบียนทำวิทยานิพนธ์

นักศึกษาจะต้องสอบผ่านรายวิชา “ระเบียบวิธีวิจัย” และรายวิชาบังคับไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต โดยได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกกว่า 3.00 และลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต จึงจะมีสิทธิเสนอหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ได้ แต่นักศึกษาจะมีสิทธิสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ได้ต่อเมื่อลงทะเบียนเรียนวิชาครบตามหลักสูตรและสอบผ่าน รวมทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ของหลักสูตรและของบัณฑิตวิทยาลัยครบถ้วนตามข้อกำหนดแล้ว

การเสนอหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์

1) ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์เพื่อเสนอหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ หัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์จะต้องเกี่ยวกับกลุ่มวิชาที่ศึกษาและได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา

2) นักศึกษาชี้แจงและตอบข้อซักถามที่เกี่ยวกับหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ การเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ ดังกล่าวแล้ว จะกระทำมิได้ เว้นแต่เป็นปัญหาที่เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยซึ่งเกิดขึ้นในภายหลัง

3) มหาวิทยาลัยประกาศอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์เพื่อให้นักศึกษามีสิทธิดำเนินการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย ในหัวข้อที่ได้รับความเห็นชอบต่อไป

การเรียบเรียงวิทยานิพนธ์

นักศึกษาเรียบเรียงวิทยานิพนธ์ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ซึ่งมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1) แนะนำและเป็นที่ปรึกษาแก่นักศึกษาเกี่ยวกับเนื้อหาทางทฤษฎี แนวคิด และวิธีการศึกษาวิจัย รวมทั้งการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

2) เกี่ยวกับวิธีเขียนวิทยานิพนธ์ และการใช้ภาษา

3) ประเมินผลการทำวิทยานิพนธ์ทุกภาคการศึกษาจนกว่าวิทยานิพนธ์จะแล้วเสร็จ

4) ให้ความเห็นชอบในการขอสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา

การสอบวิทยานิพนธ์

1) นักศึกษาที่เรียบเรียงวิทยานิพนธ์เสร็จแล้ว จะต้องได้รับอนุมติจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมให้สอบวิทยานิพนธ์ได้ จึงจะมีสิทธิขอสอบวิทยานิพนธ์
2) นักศึกษาจะยื่นขอสอบวิทยานิพนธ์ได้ ต่อเมื่อลงทะเบียนทำวิทยานิพนธ์ครบถ้วนตามข้อกำหนดของหลักสูตรแล้ว
3) นักศึกษาจะต้องพิมพ์วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์เพื่อยื่นขอสอบให้แก่กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ทุกคน ก่อนกำหนดวันสอบไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์
4) ถ้าคณะกรรมการมีมติให้ปรับปรุงแก้ไข นักศึกษาจะต้องแก้ไขปรับปรุงวิทยานิพนธ์ตามมติของคณะกรรมให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน มิฉะนั้นถือว่าสอบไม่ผ่าน
5) นักศึกษาจะต้องส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ จำนวน 3 เล่ม บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ชุด พร้อม แผ่นบันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 1 แผ่นให้แก่หลักสูตร

สรุปขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์

1) นักศึกษาต้องสอบผ่านรายวิชา “ระเบียบวิธีวิจัย” และวิชาบังคับแล้วไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต โดยได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 และลงทะเบียนวิชา LAW699A วิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต แล้วจึงจะมีสิทธิเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ (โดยวิทยานิพนธ์มีทั้งหมด 12 หน่วยกิต โดยปัจจุบันแบ่งออกเป็นวิชา LAW699A วิทยานิพนธ์ จำนวน 6 หน่วยกิต และวิชา LAW699B จำนวน 6 หน่วยกิต)

2) นักศึกษาเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ต่อผู้อำนวยการหลักสูตรตามแบบ แบบเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์ ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 สำหรับนักศึกษา หรือ spullm1

3) เมื่อผู้อำนวยการหลักสูตรเห็นสมควรแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วตาม spullm2 นักศึกษาสามารถติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญหรือติดต่อหลักสูตรเพื่อประสานงานในเบื้องต้นในการจัดหาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ขออนุมัติผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ตามแบบ spullm5

4) ผู้อำนวยการหลักสูตรฯ เห็นสมควรแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) หรืออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์

5) นักศึกษาจัดทำโครงร่างวิทยานิพนธ์โดยขอคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) โดยนักศึกษาจะต้องเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาเห็นสมควร โดยการเข้าพบทุกครั้งควรให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงชื่อเป็นหลักฐานตามแบบ spullm 2

7) เมื่อโครงร่างวิทยานิพนธ์ผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) นักศึกษายื่นขออนุมัติสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ตามแบบ spullm 2 ต่อผู้อำนวยการหลักสูตร (มีเฉพาะวิทยานิพนธ์)

8) ผู้อำนวยการหลักสูตรขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ต่ออธิการบดีผ่านคณบดี (มีเฉพาะวิทยานิพนธ์)

9) ถ้าคณะกรรมการสอบหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ให้ความเห็นชอบว่า “ผ่าน” ให้นักศึกษาเริ่มทำวิทยานิพนธ์ต่อได้โดยขอคำปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต่อไป (เฉพาะวิทยานิพนธ์)

10) เมื่อนักศึกษาเรียบเรียงวิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์ เรียบร้อยแล้ว ให้ขอความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อขอสอบป้องกันวิทยานิพนธ์หรืออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ เพื่อขอสอบสารนิพนธ์

ถ้าอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ / อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ เห็นชอบ ให้นักศึกษาเสนอต่อผู้อำนวยการหลักสูตรขอสอบโดยใช้แบบ spullm 3 และ spullm 4

11) เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษาอนุญาตให้สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ หรือสอบสารนิพนธ์ ให้นักศึกษานำเล่มที่เรียบร้อยที่จะใช้สอบนำมายื่นที่หลักสูตรฯ พร้อมกับบทคัดย่อ และใบอนุญาต spullm3 มาให้ที่หลักสูตรฯ เพื่อทางหลักสูตรฯ จะได้หาประธานกรรมการและกรรมการสอบที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าวต่อไป

12) เมื่อได้ประธานกรรมการและกรรมการสอบแล้ว ให้นักศึกษานำเล่มที่เรียบร้อยไปส่งให้ประธานกรรมการสอบและกรรมการสอบทุกคน และเมื่อผ่านไป 2 สัปดาห์ ให้สอบถามประธานกรรมการสอบและกรรมการสอบเกี่ยวกับการขอกำหนดวันสอบวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์

13) เมื่อนักศึกษาได้วันสอบจากประธานกรรมการสอบและกรรมการสอบทุกคนแล้ว ให้แจ้งทางหลักสูตรฯ ทราบ เพื่อจะได้ทำการออกหนังสือเชิญ แบบเข้ารับการสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ และเพื่อทำการประสานงานกับทางมหาวิทยาลัยในการจัดสถานที่สอบ

14) นักศึกษา เข้าสอบตามวันเวลาที่กำหนด พร้อมนำแบบเข้ารับการสอบมาในวันสอบ

15) หลังจากผ่านการสอบวิทยานิพนธ์ ถ้าหากมีการแก้ไข ให้แก้ไขให้เสร็จเรียบร้อยภายใน 60 วัน นับจากวันสอบ ในกรณีสอบสารนิพนธ์หากมีการแก้ไขให้แก้ไขให้เสร็จเรียบร้อยภายใน 30 วัน

16) ให้นักศึกษานำส่งวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ให้หลักสูตรตรวจรูปแบบตามฟอร์มของมหาวิทยาลัยจำนวน 1 เล่ม หากมีการแก้ไขรูปแบบ ให้นักศึกษาดำเนินการแก้ไขให้เสร็จเรียบร้อย เมื่อหลักสูตรเห็นว่านักศึกษาดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ให้นักศึกษาดำเนินการทำเล่มปกแข็งตามวิทยานิพนธ์ (สีน้ำเงิน) / สารนิพนธ์ (สีเขียวเข้ม)

17) นักศึกษาส่งวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ จำนวน 3 เล่ม บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ และบทความจำนวน 8-15 จำนวน 1 ชุด ให้แก่หลักสูตรฯ

บทที่ 3

ส่วนประกอบของวิทยานิพนธ์

วิทยานิพนธ์เป็นผลงานการศึกษาค้นคว้าวิจัยหาความรู้ ความจริงในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง มีข้อมูลที่ถูกต้อง สามารถนำไปอ้างอิงได้ การนำเสนอผลงานวิจัยจึงมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าเนื้อหาของงานวิจัย

วิทยานิพนธ์สามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ

1) ส่วนประกอบตอนต้น
2) ส่วนประกอบที่เป็นเนื้อเรื่อง
3) ส่วนประกอบตอนท้าย

ส่วนประกอบตอนต้น

ส่วนประกอบตอนต้นประกอบด้วย ปกนอก ใบรองปก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรองวิทยานิพนธ์ บทคัดย่อ กิตติกรรมประกาศ สารบัญ

1. ปกนอก

1.1 ปกนอก ใช้ปกแข็งสีน้ำเงินเข้ม

1.2 ตัวอักษรบนปกนอก ให้พิมพ์ด้วยอักษรสีทอง **ขนาด 20 พอยท์ (point)**

1.3 ปกนอก มีรายละเอียดดังนี้

ข้อความส่วนบน ประกอบด้วยหัวข้อเรื่อง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ข้อความส่วนกลาง ประกอบด้วยชื่อ นามสกุล ผู้เขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ข้อความส่วนล่าง ประกอบด้วยข้อความดังนี้

ข้อความส่วนล่าง ประกอบด้วยข้อความดังนี้

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

กลุ่มวิชากฎหมาย.....

คณะนิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

พ.ศ. (ที่ส่งเล่ม)

ลิขสิทธิ์ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศของไทย: ศึกษากรณีการส่งมอบ

LEGAL PROBLEM RELATING TO INTERNATIONAL SALE CONTRACTS OF THAILAND: DELIVERY OF GOODS

สวรินทร์ เสาวคนธ์

SAWARIN SAOWAKH

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

กลุ่มวิชากฎหมาย.....

คณะนิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

พ.ศ. 2552

ลิขสิทธิ์ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ภาพประกอบที่ 1 ตัวอย่างปกนอก

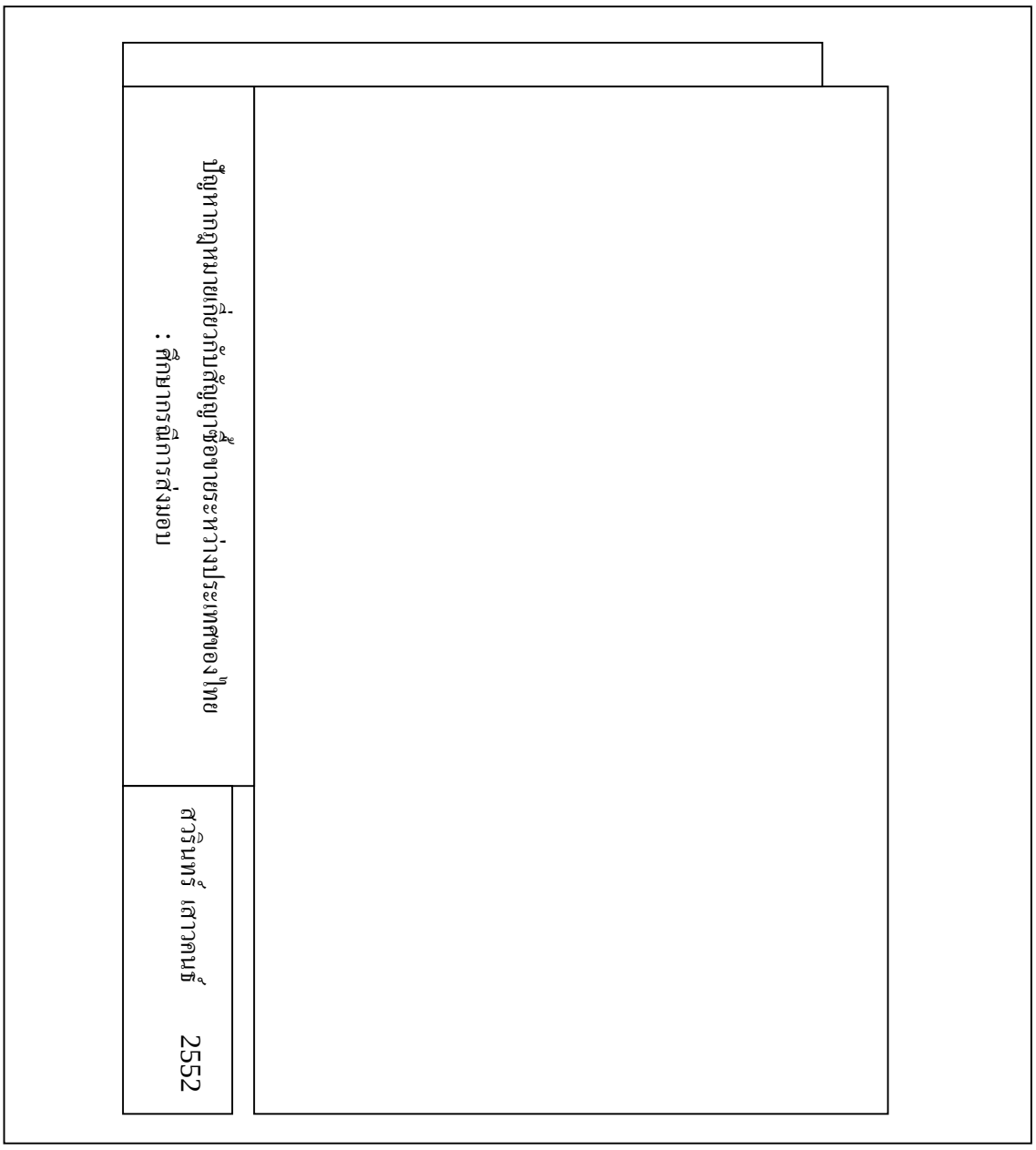
1.4 สันปก

สันปก ให้พิมพ์หัวข้อวิทยานิพนธ์ ชื่อผู้เขียน และพ.ศ. เรียงตามลำดับ โดยจัดระยะห่างให้เหมาะสมตามความยาวของสันปกดังตัวอย่าง

ชื่อเรื่อง ให้พิมพ์เฉพาะภาษาไทย หากชื่อเรื่องมีความยาวมากกว่า 1 บรรทัด ให้พิมพ์แบบ **ประมิดคว่ำ**

ชื่อผู้จัดทำงานนิพนธ์ ให้พิมพ์เฉพาะภาษาไทย โดยไม่ต้องใส่คำนำหน้าชื่อ (นาย นาง นางสาว) ยกเว้น ผู้มีฐานันดรศักดิ์ และยศทางทหารหรือตำรวจ

พ.ศ. ให้พิมพ์ปีที่ส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์



ภาพประกอบที่ 2 ตัวอย่างการพิมพ์สันปก

2. ใบรองปก

ใบรองปก ใช้กระดาษขาวปราศจากข้อความใดๆ ทั้งสิ้น (มีทั้งปกหน้า และปกหลัง)

3. ปกใน

3.1 ปกในภาษาไทย ข้อความเหมือนปกนอกทุกประการ

3.2 ปกในภาษาอังกฤษ ข้อความเหมือนปกนอกแต่เป็นภาษาอังกฤษ ดังตัวอย่าง

LEGAL PROBLEM RELATING TO INTERNATIONAL SALE CONTRACTS

OF THAILAND: DELIVERY OF GOODS

SAWARIN SAOWAKHON

A THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT

OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE

OF MASTER OF LAWS

BUSINESS LAW

SCHOOL OF LAW

SRIPATUM UNIVERSITY

2009

COPYRIGHT OF SCHOOL OF LAW SRIPATUM UNIVERSITY

ภาพประกอบที่ 3 ตัวอย่างปกในภาษาอังกฤษ

ใบรับรองวิทยานิพนธ์

คณะนิติศาสตร์จะเป็นผู้ออกใบรับรองวิทยานิพนธ์ให้ สำหรับวันที่สอบผ่านคือวันที่คณบดีคณะนิติศาสตร์ลงนามใบรับรองวิทยานิพนธ์ ดังตัวอย่าง

ชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์	ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศของไทย : ศึกษากรณีการส่งมอบ LEGAL PROBLEM RELATING TO INTERNATIONAL SALE CONTRACTS OF THAILAND: DELIVERY OF GOODS
นักศึกษา	สวรินทร์ เสาวคนธ์ รหัสประจำตัว 49501235
หลักสูตร	นิติศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชากฎหมายธุรกิจ
คณะ	นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพิตา เรืองวิชาธร
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม	(ถ้ามี)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม อนุมัติให้นับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

..... คณบดีคณะนิติศาสตร์

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจียมจิต สุวรรณน้อย)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

.....ประธานกรรมการ

( )

.....กรรมการ

( )

.....กรรมการ

( )

.....กรรมการ

( )

ภาพประกอบที่ 4 ตัวอย่างใบรับรองวิทยานิพนธ์ การเรียงลำดับกรรมการให้เรียงลำดับ ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ที่ปรึกษาร่วม(ถ้ามี) ตามลำดับ

5. บทคัดย่อวิทยานิพนธ์

บทคัดย่อ คือ ข้อความสรุปเนื้อหาของวิทยานิพนธ์ให้สั้น กะทัดรัด ชัดเจน ไม่ควรมีคำวิจารณ์ ทำให้ผู้อ่านทราบถึงสภาพปัญหาและผลของการวิจัยวิทยานิพนธ์ได้อย่างรวดเร็ว การเขียนควรใช้ประโยคสมบูรณ์ในรูปอกรรมกริยาเนื้อหาของวิทยานิพนธ์อย่างรวดเร็ว

บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษควรใช้ประโยคสมบูรณ์ในรูปของอกรรมกริยา (active voice) ใช้ปัจจุบันกาลเมื่อสรุปและประยุกต์ผลการวิจัย

5. 1 บทคัดย่อภาษาไทย

บทคัดย่อภาษาไทยประกอบด้วยหัวข้อวิทยานิพนธ์ คำสำคัญประมาณ 2-5 คำ ชื่อนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ระดับการศึกษาหลักสูตร คณะวิชา พ.ศ. (ปีที่ส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์)

วิทยานิพนธ์เรื่อง ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศของไทย : ศึกษากรณีการส่งมอบ
คำสำคัญ ซื้อขายระหว่างประเทศ / การส่งมอบ
นักศึกษา สวรินทร์ เสาวคนธ์
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ดร.จุมพิตา เรืองวิชาธร
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)
หลักสูตร นิติศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชากฎหมายธุรกิจ
พ.ศ. 2552

บทคัดย่อ

.....

.....

.....

……

……

……

……

ภาพประกอบที่ 5 ตัวอย่างบทคัดย่อภาษาไทย

5.2 บทคัดย่อภาษาอังกฤษ

บทคัดย่อภาษาอังกฤษประกอบด้วยรูปแบบและข้อความที่มีความหมายเหมือนบทคัดย่อภาษาไทย ดังตัวอย่าง

THEMATIC TITLE	PROBLEMS ON THE PROTECTION FOR THE DERIVATIVE WORKS UNDER THAI COPYRIGHT LAW
KEYWORDS	DERIVATIVE WORK / PREEXISTING
STUDENT	WITTAYA SUKSAKUL
THEMATIC ADVISOR	DR. CHONGNANG WIPUTHANUPONG
LEVEL OF STUDY	MASTER OF LAWS BUSINESS LAW
FACULTY	SCHOOL OF LAW SRIPATUM UNIVERSITY
YEAR	2019

ABSTRACT

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ภาพประกอบที่ 9 ตัวอย่างบทคัดย่อภาษาอังกฤษ

หมายเหตุ มหาวิทยาลัยเห็นชอบให้เลือกทำวิทยานิพนธ์ได้ 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และต้องมีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษทุกฉบับ สำหรับบทคัดย่อภาษาอังกฤษ และระดับปริญญาโท มีความยาวประมาณ 230 คำ (American Psychological Association, 1994, p.333) วิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษต้องมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาอังกฤษตรวจสอบและรับรองด้วย

6. กิตติกรรมประกาศ

เป็นหน้าที่นักศึกษาขอบคุณบุคคลที่มีส่วนร่วมให้ความช่วยเหลือจนวิทยานิพนธ์สำเร็จด้วยดีซึ่งได้แก่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) และผู้ร่วมมือในการให้ข้อมูล รวมทั้งแหล่งทุน (ถ้ามี)

7. สารบัญ

เป็นรายการที่แสดงถึงส่วนประกอบสำคัญทั้งหมดของวิทยานิพนธ์ โดยมีเลขหน้ากำกับใช้อักษรโรมัน ตั้งแต่บทคัดย่อจนถึงหน้าสารบัญ และเริ่มใช้เลขอารบิคตั้งแต่เนื้อหาบทที่ 1 ไปจนถึงหน้าสุดท้ายของวิทยานิพนธ์ทั้งเล่ม ดูตัวอย่างหน้าถัดไป

สารบัญตาราง (ถ้ามี) เป็นรายการที่แสดงชื่อตารางเลขหน้าตามลำดับของตารางต่างๆ รวมทั้งตารางในภาคผนวกที่มีอยู่ในวิทยานิพนธ์นั้นด้วย

สารบัญภาพหรือแผนภูมิ (ถ้ามี) เป็นรายการที่แสดงชื่อภาพ เลขหน้าตามลำดับของภาพ หรือแผนภูมิ ฯลฯ ทั้งหมดที่ปรากฏในวิทยานิพนธ์ โดยเรียงตามลำดับก่อนหลังที่ภาพแผนภูมิ แผนที่ หรือ ภาพปรากฏในวิทยานิพนธ์

สารบัญ

บทคัดย่อภาษาไทย I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ II
กิตติกรรมประกาศ..... III
สารบัญ..... IV
สารบัญตาราง (หากมี)..... VI
สารบัญภาพ (หากมี)..... VII

บทที่

1 บทนำ 1
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา..... 1
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา..... 3
1.3 สมมติฐานของการศึกษา..... 4
1.4 ขอบเขตของการศึกษา..... 4
1.5 วิธีดำเนินการศึกษา..... 5
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ..... 5
1.7 นิยามศัพท์ (ถ้ามี)..... 5
2 วิวัฒนาการ แนวคิด ทฤษฎีทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง..... 8
3 ศึกษาประเด็นปัญหา / ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมาย..... 36
4 วิเคราะห์ปัญหาของการศึกษา..... 50
5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ..... 60
5.1 บทสรุป..... 61
5.2 ข้อเสนอแนะ..... 65

บรรณานุกรม..... **71**

ภาคผนวก..... **75**

ภาคผนวก ก. (ชื่อภาคผนวก)..... 77

ภาคผนวก ข. (ชื่อภาคผนวก)..... 80

ประวัติผู้เขียน..... **88**

ส่วนประกอบที่เป็นเนื้อเรื่อง

1. บทที่ 1 บทนำจะเป็นบทแรกของวิทยานิพนธ์ ที่ชี้ให้เห็นประเด็นสำคัญของเรื่องที่จะศึกษาโดย ในบทนี้ผู้เขียนจะอธิบายถึงความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ของการศึกษา สมมติฐานของการศึกษา ขอบเขตของการศึกษา วิธีดำเนินการศึกษา ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ นิยามศัพท์ ดังตัวอย่าง

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

…….

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1. ……..
2. ……..
3. ……..
4. ……..

1.3 สมมติฐานของการศึกษา

……..

1.4 ขอบเขตของการศึกษา

……..

1.5 วิธีดำเนินการศึกษา

……..

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ……..
2. ……..
3. ……..
4. ……..

1.7 นิยามศัพท์ (ถ้ามี)

..... (ให้กล่าวถึง คำสำคัญที่กล่าวถึงในความเป็นมา และความสำคัญของปัญหา

ภาพประกอบที่ 7 แสดงหัวข้อต่างๆ ที่เป็นส่วนประกอบของบทที่ 1

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา[1]

ในเค้าโครงวิจัยหรือในวิจัยฉบับสมบูรณ์ ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหามักจะถูกกำหนดให้อยู่ในบทที่ 1 หัวข้อ 1.1 เสมอในหัวข้อนี้ ผู้ทำวิจัยจะต้องแสดงให้ผู้อ่านทราบว่า “ปัญหาของเรื่องที่ทำวิจัยนี้คืออะไร” เพราะเหตุใดผู้เขียนจึงทำวิจัยหัวข้อนี้และที่สำคัญ “หัวข้อที่ทำวิจัยนี้เป็นปัญหาในทางนิติศาสตร์หรือไม่” ซึ่งหัวข้อที่จะทำวิจัยจะต้องเป็นหัวข้อที่เป็นเรื่องในทางกฎหมายเท่านั้น

บทบาทของความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา จะต้องแสดงให้ผู้อ่านทราบว่า

1) ผู้เขียนเข้าใจประเด็นปัญหาเรื่องนี้เพียงใด

2) หัวข้อนี้สามารถทำเป็นวิจัยจนสำเร็จได้หรือไม่

3) ผู้เขียนศึกษาเรื่องนี้มาระดับใด เพียงใด

4) ศักยภาพทางภาษา ทางกฎหมาย ของผู้เขียนเป็นอย่างไร

เนื้อหาในส่วนของความเป็นมาและความสำคัญของปัญหานี้ นับเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของเค้าโครงวิจัย ซึ่งมักจะต้องกล่าวถึงสิ่งต่างๆ เหล่านี้

1) ภูมิหลังที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ค้นคว้าวิจัย

2) ความจำเป็นที่จะต้องศึกษาปัญหาข้อนี้ หมายถึง สาเหตุที่ทำให้จำเป็นต้องศึกษาในเรื่องนี้

3) ปัญหาการวิจัย หมายถึง ข้อความที่ชี้ให้เห็นถึงข้อความหรือข้อคำถามที่ผู้เขียนต้องการให้ศึกษาค้นคว้า

หลักการเขียนความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

1) ผู้เขียนต้องตั้งหลักไว้แต่เริ่มแรกว่า เราอย่าคิดว่าเราเขียนเรื่องนี้ให้นักกฎหมายหรือคนที่รู้จักกฎหมายแล้วอ่านเท่านั้น ต้องคิดว่าคนที่อ่านงานของเราไม่ว่าจะมีความรู้ในสาขาใด ก็สามารถอ่านแล้วเข้าใจตามประเด็นปัญหาที่เราเสนอได้อย่างครบถ้วน

2) ต้องมีสติพึงระลึกเสมอว่า เรากำลังเสนอประเด็นอะไร ในหัวข้อนี้ ในย่อหน้านี้ เราต้องการจะบอกอะไรกับผู้อ่าน ทุกย่อหน้าต้องมีจุดมุ่งหมายและในทุกย่อหน้าต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างที่สามารถอธิบายได้ซึ่งการบอกเป็นภาษาอักษรต้องจัดลำดับการเขียนให้ดี ไม่กระโดดข้ามไปข้ามมา

3) หลักภาษาไทยและการใช้ภาษากฎหมาย รูปประโยคในทางภาษาไทยสำคัญมาก ผู้เขียนต้องพึงระลึกถึงโครงสร้างประโยคทางภาษาไทยที่ถูกต้องด้วย ประธาน กริยา กรรม การใช้คำสันธานเชื่อมประโยค คำที่ใช้ขึ้นต้นย่อหน้า การเลือกคำมาใช้ ไม่ใช้คำซ้ำๆ กันติดๆ กัน ไม่ใช้คำฟุ่มเฟือย เพื่อให้เกิดประโยคหรือภาษาที่เป็นเหตุเป็นผล และสละสลวย

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา[2]

---

[1] ธานี วรภัทร์. (2550). ***หลักการพื้นฐานของระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย.*** กรุงเทพฯ: วิญญูชน. หน้า 89.

[2] เรื่องเดียวกัน, หน้า 100-101.

หมายถึง ความมุ่งหมายของผู้เขียนต้องการค้นหาข้อเท็จจริงโดยวิธีการทางการวิจัยวัตถุประสงค์จึงเหมือนเป็นเข็มทิศหรือคำถามที่ต้องการแสวงหาคำตอบ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ผู้เขียนอยากรู้เรื่องอะไรบ้างในงานวิจัยฉบับนี้

การเขียนวัตถุประสงค์ของการศึกษา ควรจะต้องระวังในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

1) กำหนดวัตถุประสงค์เป็นข้อๆ ให้ชัดเจนถึงเป้าหมายและต้องสามารถประเมินผลได้

2) หลีกเลี่ยงการใช้คำว่า “ศึกษา” หรือ “พิจารณา” หรือ “เพื่อทราบ”

3) ควรขึ้นต้นวัตถุประสงค์แต่ละข้อด้วยคำดังต่อไปนี้ “เพื่อหา” ค้นหาสิ่งใด “เพื่อสร้าง” เพื่อสร้างอะไรใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน “เพื่อกำหนด” เป็นการระบุหรือกำหนดให้ถูกต้องชัดเจนจากที่มีอยู่ก่อนแล้ว “เพื่อเปรียบเทียบ” เพื่อให้เห็นความเหมือนหรือความต่างๆ ข้อดีข้อเสีย “เพื่อทดสอบ” เป็นต้น มีลักษณะเป็นวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมว่า ภายหลังศึกษาแล้วต้องการให้เกิดอะไรขึ้นหรือต้องการได้ผลอะไรจากการวิจัย

4) กรณีมีหลายข้อควรเขียนเรียงลำดับความสำคัญก่อนหลังด้วย

5) ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย กะทัดรัด

1.3 สมมติฐานของการศึกษา[3]

สมมติฐาน หมายถึง ข้อเสนอที่เป็นข้อสมมติเกี่ยวกับคำตอบหรือผลการศึกษา ที่ผู้เขียนวิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อพิสูจน์สมมติฐาน สมมติฐานจะต้องได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นจริงหรือไม่ สมมติฐานการศึกษาจะมีความสัมพันธ์กับปัญหาของหัวข้อ ปัญหาของเรื่องนั้นๆ เปรียบเสมือนคำถามที่ผู้เขียนได้ตั้งขึ้น ส่วนสมมติฐานเปรียบเสมือนคำตอบที่คาดคะเนไว้ล่วงหน้าหรือคาดคะเนไว้ว่าน่าจะมีคำตอบว่าอะไรก่อนที่จะไปเก็บข้อมูลมาพิสูจน์สมมติฐานที่ตั้งไว้

ลักษณะของสมมติฐานที่ดี มีดังนี้

1. เป็นคำตอบที่ตรงกับประเด็นปัญหาการทำวิจัยที่กำหนดมาแล้วแต่ต้น
2. รายละเอียดมีความชัดเจนมากพอที่จะพิสูจน์หรือทดสอบได้
3. ผู้เขียนสามารถพิสูจน์หรือทดสอบได้ภายในเวลาที่กำหนด
4. มีขอบเขตเหมาะสมในการศึกษา ไม่แคบไม่กว้างจนเกินไป
5. สอดคล้องกับความเป็นจริงและสภาวการณ์ที่เป็นอยู่
6. ควรใช้ภาษาในการเขียนเป็นภาษาที่เข้าใจกันโดยทั่วไป

---

[3] ธานี วรภัทร์. อ้างแล้วเชิงอรรถที่.... หน้า 102.

1.4 ขอบเขตของการศึกษา

ขอบเขตของการศึกษา หมายถึง การกำหนดเขตพื้นที่การศึกษา การขีดวงจำกัดลงให้แน่นอนว่าจะศึกษาพิจารณาในขอบเขตไหน กำหนดสถานที่ กำหนดคุณสมบัติของตัวอย่างที่นำมาศึกษา ขอบเขตของการศึกษาจะพิจารณาจากรูปเรื่องอันเป็นหัวข้อที่ผู้เขียนวิจัยสร้างขึ้นมา มุ่งที่จะศึกษาอะไร มีความกว้างหรือแคบขนาดไหน ศึกษาอะไรบ้าง กฎหมายอะไรบ้าง ฉบับไหน ถ้าเป็นบทต่างประเทศศึกษากฎหมายของประเทศอะไรบ้าง มีการสัมภาษณ์หรือไม่

1.5 วิธีดำเนินการศึกษา

การดำเนินการศึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์จะเป็นการใช้วิธีการวิจัยเอกสารเป็นหลัก (Documentary Research) ในการค้นคว้าโดยทำการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศจากหนังสือ วารสาร ตัวบทกฎหมาย บทความ ตลอดจนคำพิพากษา คำวินิจฉัย ข้อหารือ เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบกฎหมาย

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ หมายถึง ข้อความที่ชี้ให้เห็นว่า เมื่อศึกษาค้นคว้าในเรื่องนี้แล้ว สิ่งที่ค้นพบอันเป็นผลการศึกษาจะเป็นประโยชน์ต่อใครอย่างไรบ้าง ในลักษณะใดประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัยควรเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับข้อเสนอแนะว่ามีการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการและประโยชน์ในการนำไปใช้กับหน่วยงานใดหรือผู้ใดจะนำผลการศึกษาที่ได้จากการค้นคว้าไปใช้ได้ เสนอวิธีการที่จะนำไปใช้โดยเน้นทางปฏิบัติ อาจจะมีหรือไม่มีประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากงานวิจัยก็ได้

1.7 คำนิยามศัพท์

คำจำกัดความเป็นการให้คำนิยามความหมายของคำสำคัญต่างๆ การกำหนดคำนิยามของคำศัพท์ที่ใช้ในการวิจัยควรพิจารณาสิ่งใดต่อไปนี้

1) อาจจะมีหรือไม่มีคำนิยามศัพท์ก็ได้

2) มีคำนิยามในกรณีที่มีการใช้ศัพท์ทางวิชาการ หรือคำที่มีความหมายซึ่งทราบกันเฉพาะหมู่นักวิชาการสาขานั้น

2. บทที่ 2 ในบทนี้ผู้เขียนสรุปการทบทวนวรรณกรรม หลักการทฤษฎี แนวคิด ความเป็นมา

การทบทวนวรรณกรรมจะทำให้งานวิจัยมีระบบการศึกษาและเป็นเครื่องชี้วัดว่า ผู้ทำการศึกษามาก่อนและรอบรู้ในประเด็นปัญหาที่ทำวิจัยมากน้อยเพียงใดและข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม

ทั้งหมด จะต้องนำไปใช้ประกอบการเขียนเกือบทุกขั้นตอน การทบทวนวรรณกรรมจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นและเป็นส่วนที่สำคัญส่วนหนึ่งในงานค้นคว้า

แหล่งข้อมูลในการทบทวนวรรณกรรม

1) เอกสารอ้างอิงที่มีมาตรฐาน ได้แก่ พจนานุกรม สารานุกรม รายงานประจำปีและหนังสืออ้างอิงอื่นๆ

2) ฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ จาก Internet จาก Website ต่างๆ

2.1 หนังสือและบทความในวารสารวิชาชีพ

2.2 รายงานการวิจัยและสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวกับงานวิจัย

2.3 งานวิชาการที่นำเสนอในที่ประชุมทางวิชาการ

2.4 ผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ

2.5 เอกสาร สิ่งพิมพ์ และบันทึกของทางราชการ

3. บทที่ 3 ในบทนี้จะเป็นการค้นคว้าข้อมูลของกฎหมายในต่างประเทศ หรือเปรียบเทียบต่างประเทศกับประเทศไทย

การค้นคว้าข้อมูลกฎหมายในต่างประเทศ หรือการเปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศ มักจะอยู่ส่วนกลางของงานวิจัย ท่านศาสตราจารย์ ดร.ประชุม โฉมฉาย ได้แนะนำไว้ในเรื่องเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์แต่สามารถนำมาใช้กับงานวิจัยได้ด้วยว่า “ตอนกลางของวิทยานิพนธ์ คือเรื่องสาระที่ต้องเขียน เขียนแทบจะเป็นธรรมเนียมเลยที่มีการเปรียบเทียบกับกฎหมายจากระบบกฎหมายอื่น เช่น ระบบ Common Law เป็นอย่างไร Civil Law เป็นอย่างไร

4. บทที่ 4 การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาของการศึกษาตามข้อมูลที่เขียนในบทที่ 2-3 ให้ครบถ้วนตามประเด็นปัญหาต่างๆ ตามโจทย์ที่ศึกษาค้นคว้าไว้

ตาราง (ถ้ามี) ให้แทรกปนไปในแต่ละบทของตัวเนื้อเรื่องที่มีความสัมพันธ์กันโดยพิมพ์คำว่า “ตารางที่” ตามด้วยลำดับตัวเลขไว้มุมซ้ายบรรทัดแรก แล้วพิมพ์ชื่อตารางในบรรทัดเดียวกัน ถ้าชื่อตารางยาวมากกว่า 1 บรรทัดให้ขึ้นบรรทัดใหม่ตรงกับชื่อตาราง ตัวตารางห่างจากชื่อตาราง 1.5 ช่วงบรรทัด ใต้ตารางเป็นคำอธิบายตาราง ให้พิมพ์ในหน้าเดียวกัน ถ้าตารางมีความกว้างมากให้ย่อส่วนลงแต่ต้องอ่านได้ชัดเจน หรือจะพิมพ์ตามแนวขวางของกระดาษก็ได้ ถ้าตารางมีความยาวมาก จนไม่สามารถไว้หน้าเดียวกันได้ ให้พิมพ์ตารางต่อในหน้าถัดไป โดยพิมพ์ตารางที่พร้อมระบุเลขลำดับตามด้วย (ต่อ) ไม่ต้องใส่ชื่อตาราง

ภาพ (ถ้ามี) หมายถึง รูปภาพ แผนที่ เป็นต้น สำหรับภาพถ่ายที่นำมาอ้างอิงจากที่อื่นให้ใช้ภาพถ่ายอัดสำเนาบนกระดาษให้ชัดเจนพร้อมแจ้งแหล่งที่นำมาตามรูปแบบการอ้างอิงของเนื้อหาแต่ถ้าเป็นภาพถ่าย

ของผลการวิจัยให้ใช้ภาพจริงทั้งหมดเป็นภาพสีหรือภาพขาวดำให้ใส่หมายเลขลำดับ “ภาพประกอบที่” พร้อมชื่อเช่นเดียวกับตาราง แต่ให้พิมพ์ไว้ใต้ภาพ เว้นระยะห่าง 1.5 ช่วงบรรทัด ดังตัวอย่าง

5. บทที่ 5 ในบทนี้จะเป็นบทสรุปและข้อเสนอแนะ โดยเป็นการสรุปสาระสำคัญของข้อมูลทั้งหมดที่ทำการศึกษาและข้อเสนอแนะทางแก้ของปัญหาที่ผู้ศึกษาได้วิเคราะห์ไว้ในบทที่ 4 ให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการศึกษา

ส่วนประกอบตอนท้าย

ประกอบด้วย บรรณานุกรม ภาคผนวกและประวัติผู้เขียน

1. บรรณานุกรม หมายถึง รายชื่อหนังสือ วารสาร เอกสาร สิ่งพิมพ์อื่นๆ โสตทัศนวัสดุ หรือแหล่งที่มาอื่นๆ ตลอดจนคำพิพากษาศาลฎีกา เอกสารทางราชการและเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์

2. ภาคผนวก คือส่วนประกอบที่เพิ่มเข้ามาเพื่อช่วยให้เกิดความสมบูรณ์ของเนื้อหา หน้าแรกของภาคผนวกให้ขึ้นหน้าใหม่ มีคำว่า**ภาคผนวก**อยู่กลางหน้ากระดาษ โดยให้พิมพ์คำว่า **ภาคผนวก** ตรงกลางหน้ากระดาษบรรทัดต่อมาพิมพ์ชื่อของภาคผนวก โดยเว้นจากบรรทัดบน 3บรรทัดพิมพ์เดี่ยว (single space) ถ้าชื่อยาวเกิน 1 บรรทัดให้พิมพ์ เช่นเดียวกับชื่อบท **ถ้าหากมีภาคผนวกหลายภาค** ให้ใช้ภาคผนวก ก และภาคผนวก ข และภาคผนวก ค ตามลำดับ

3. ประวัติผู้เขียน เป็นส่วนสุดท้ายของวิทยานิพนธ์ ให้แสดงรายละเอียดต่างๆ ในหัวข้อต่อไปนี้

3.1 ชื่อ- สกุล พร้อมคำนำหน้า หากมียศ ฐานันดรศักดิ์ ราชทินนาม สมณศักดิ์ให้ใส่ไว้ด้วย

3.2 วัน เดือน ปีเกิด

3.3 สถานที่เกิด

3.4 วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ปีการศึกษาที่สำเร็จและสถานศึกษา

3.5 ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์

3.6 รางวัลหรือทุนที่เคยได้รับ

3.7 ประสบการณ์ในการทำงาน

3.8 ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน

3.9 สถานที่อยู่ปัจจุบัน

หมายเหตุ : ถ้าหัวข้อใดไม่มีก็ไม่ต้องใส่

ตัวอย่าง

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ - สกุล	นางสาวสวรินทร์ เสาวคนธ์
วัน เดือน ปีเกิด	16 มิถุนายน 2525
อายุ	26 ปี
สถานที่อยู่ปัจจุบัน	25/416 หมู่ที่ 3 แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
สถานที่เกิด	ตำบลคอนสาร อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
ตำแหน่งและประวัติการทำงาน	
พ.ศ.2549-ปัจจุบัน	- ทนายความ สำนักงานสวรินทร์ เสาวคนธ์ทนายความ
วุฒิการศึกษา	
พ.ศ. 2538	ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านรางปลาหมอ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
พ.ศ. 2541	มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนก่านนครวิทยาลัย 2 จังหวัดขอนแก่น
พ.ศ. 2544	มัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
พ.ศ. 2548	นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พ.ศ. 2549	ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาว่าความของสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ
พ.ศ. 2549	รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
พ.ศ. 2551	เนติบัณฑิต สำนักอบรมการศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

ภาพประกอบที่ 8 ตัวอย่างการเขียนประวัติผู้เขียน

4. การเรียงลำดับส่วนประกอบของวิทยานิพนธ์

1. ปกนอก (สีน้ำเงินเข้ม)
2. สันปก
3. ใบรองปก
4. ปกในภาษาไทย
5. ปกในภาษาอังกฤษ
6. ใบรับรองวิทยานิพนธ์
7. บทคัดย่อภาษาไทย
8. บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
9. กิตติกรรมประกาศ
10. สารบัญ
11. สารบัญตาราง (ถ้ามี)
12. สารบัญภาพประกอบ (ถ้ามี)
13. บทที่ 1 บทนำ
14. บทที่ 2 วิวัฒนาการ แนวคิด ทฤษฎีทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
15. บทที่ 3 ศึกษาประเด็นปัญหา / ศึกษาเปรียบเทียบ
16. บทที่ 4 การวิเคราะห์ปัญหาของการศึกษา
17. บทที่ 5 บทสรุป และข้อเสนอแนะ
18. บรรณานุกรม
19. ภาคผนวก
20. ประวัติผู้เขียน

บทที่ 4

การพิมพ์วิทยานิพนธ์

1. กระดาษ

ใช้กระดาษขาวไม่มีบรรทัด ขนาดมาตรฐาน A4 80 แกรม พิมพ์เพียงหน้าเดียว

2. ตัวพิมพ์

2.1 ควรเป็นตัวพิมพ์แบบเดียวกันตลอดเล่ม รูปแบบตัวอักษรใช้ Angsana New ใช้ตัวอักษร 16 พอยท์ (point)

2.2 บทที่และชื่อบทใช้ตัวหนาขนาด 20 พอยท์

2.3 หัวข้อสำคัญให้ชิดขอบซ้าย ใช้ตัวหนาขนาด 18 พอยท์

2.4 หัวข้อย่อย ใช้ตัวหนาขนาด 16 พอยท์ การใส่หัวข้อย่อยควรไม่เกิน 3 จุด (ดูตามความเหมาะสม)

2.5 เชิงอรรถ ใช้ตัวขนาด 14 พอยท์

2.6 บรรณานุกรม ใช้ตัวขนาด 16 พอยท์

หมายเหตุ ยกเว้นกรณีตัวพิมพ์ในภาพประกอบ ตาราง และแผนภูมิ อาจใช้ตัวพิมพ์ที่เล็กลงหรือย่อส่วนเพื่อให้อยู่ในกรอบของการวางรูปกระดาษที่กำหนด กรณีมีการใส่ข้อมูลคำพิพากษาศาลฎีกา ควรใช้ตัวเลขเลขไทย

3. การเว้นระยะบรรทัด

3.1 ให้เป็นแบบเดียวกันตลอดเล่ม โดยเว้นห่างกัน 1 ช่วงบรรทัด ยกเว้นช่วงบรรทัดระหว่าง**หัวข้อสำคัญ**ชิดขอบซ้ายให้เว้นห่าง 1.5 ช่วงบรรทัด

หมายเหตุ การเว้น 1 ช่วงบรรทัด คือการพิมพ์ระยะปกติ

3.2 การเว้น 1.5 ช่วงบรรทัดใน Microsoft Words ทำได้โดย

(1) เข้าไปที่ย่อหน้า (Paragraph)

(2) เลือกระยะห่างบรรทัด (Line Spacing) เท่ากับ 1.5 บรรทัด (Line)

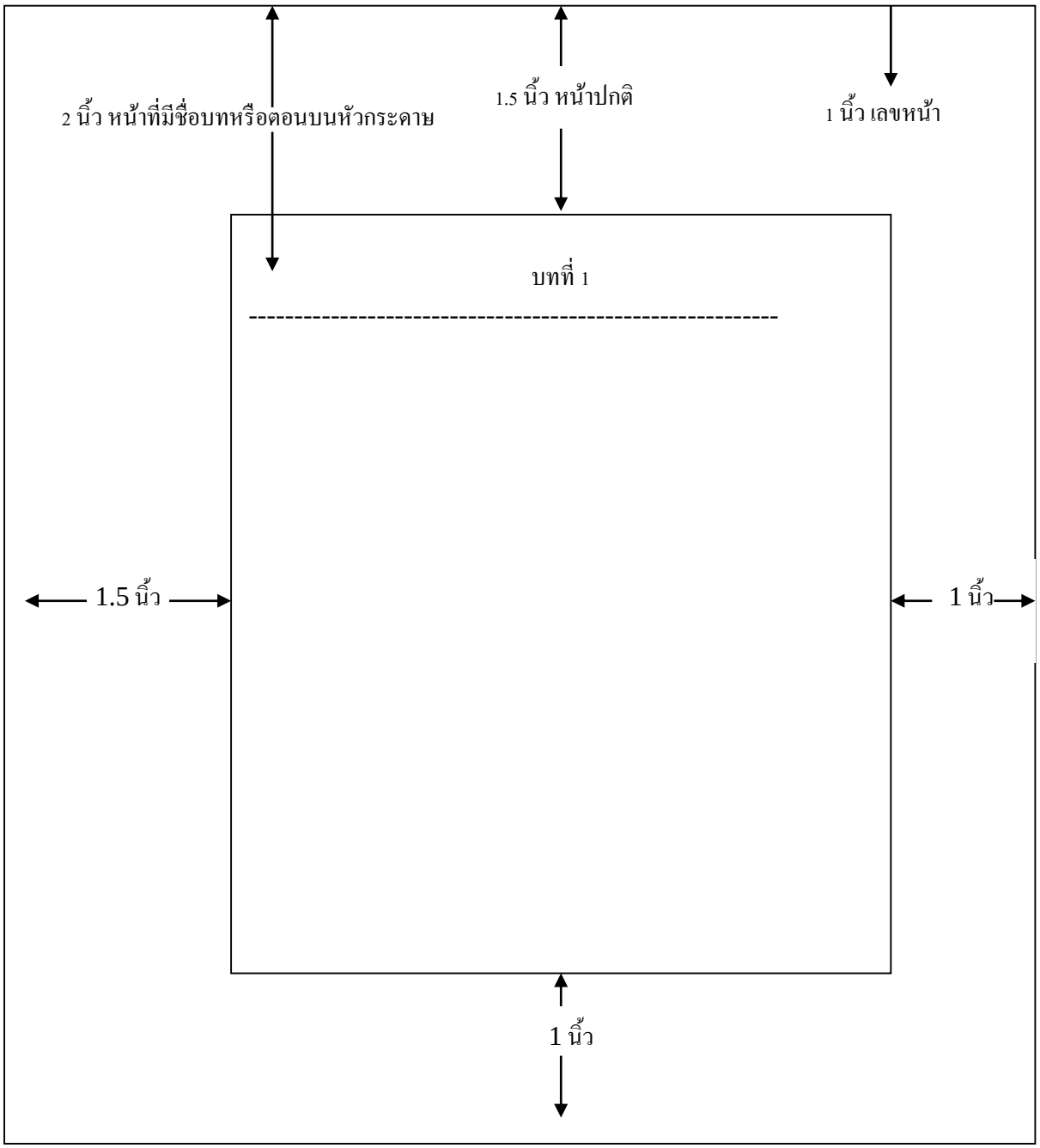
4. การเว้นที่ว่างริมขอบกระดาษ

ด้านบนและด้านซ้ายมือ เว้นห่างจากขอบกระดาษ 1.5 นิ้ว ด้านล่างและด้านขวามือเว้นห่างจากขอบกระดาษ 1 นิ้ว ยกเว้นหน้าแรกของแต่ละบท ด้านบนให้เว้น 2 นิ้ว

5. การลำดับหน้าและการพิมพ์เลขหน้า

การลำดับหน้าในส่วนประกอบตอนต้นให้เรียงตามลำดับเลขโรมันใช้เริ่มนับหน้าบทคัดย่อภาษาไทยเป็นหน้า I II III... ตามลำดับถึงหน้าสารบัญ

การลำดับหน้าในส่วนเนื้อเรื่องใช้เลขอารบิคเรียงตามลำดับตั้งแต่บทที่ 1 จนถึงหน้าสุดท้าย (ประวัติผู้วิจัย) โดยให้พิมพ์อยู่มุมบนขวาห่างจากริมกระดาษส่วนบนและส่วนขอบขวา 1 นิ้ว ยกเว้นหน้าแรกของแต่ละบท หน้าแรกของบรรณานุกรม และหน้าแรกของภาคผนวกไม่ต้องพิมพ์เลขหน้า แต่ให้นับจำนวนเลขหน้าต่อเนื่องกัน



(ตัวอย่างการเว้นขอบกระดาษ)

ภาพประกอบที่ 14 ตัวอย่างการเว้นระยะขอบกระดาษ

6. การพิมพ์เครื่องหมาย

6.1) ต้องพิมพ์เครื่องหมายไว้ท้ายข้อความเสมอ เช่น กรุงเทพฯ: วิญญชน.

6.2) หลังเครื่องหมายมหัพภาค (.) เว้น 2 ช่วงตัวอักษร

6.3) หลังเครื่องหมายอื่นๆ เว้น 1 ช่วงตัวอักษร (,) (:) (;)

6.4) หลังตัวย่อเว้น 1 ช่วงตัวอักษร เช่น v. 5 p. 7

6.5) ระหว่างคำย่อที่มีมากกว่า 1 อักษร ไม่ต้องเว้น เช่น รป.ม. ม.ป.ป. ม.ร.ว. n.d. n.p.

7.การแบ่งบทและหัวข้อในบท

เมื่อเริ่มบทใหม่ทุกครั้งระบุเลขประจำบทพิมพ์คำว่า “บทที่...” ไว้ตรงกลางหน้ากระดาษ เว้นระยะจากขอบกระดาษด้านบน 2 นิ้ว พิมพ์ชื่อบทกลางหน้ากระดาษขนาด 20 พอยท์ โดยเว้นระยะห่าง 1.5 บรรทัด

7.1) หัวข้อสำคัญ หมายถึง หัวข้อที่กำหนดสาระสำคัญของบทเป็นส่วนๆ ซึ่งมิใช่ชื่อเรื่องประจำบทให้อยู่ชิดขอบซ้าย ให้พิมพ์ชิดขอบซ้ายมือและตัวหนาขนาด 18 พอยท์ ให้ใส่หมายเลขกำกับ ให้พิมพ์ห่างจากบรรทัดบน 1.5 ช่วงบรรทัด และการขึ้นหัวข้อใหม่ถ้ามีที่ว่างสำหรับพิมพ์ข้อความต่อไปได้ไม่เกิน 1 บรรทัด ให้ขึ้นหัวข้อใหม่ในหน้าถัดไป

7.2) หัวข้อย่อย ให้พิมพ์หัวข้อย่อยโดยย่อหน้า เว้นระยะ 7 ตัวอักษร พิมพ์ช่วงตัวอักษรตัวที่ 8 ด้วยอักษรตัวหน้าขนาด 16 พอยท์ เริ่มนับเป็นหัวข้อ 1, 2, 3... หลังเลขหัวข้อใส่เครื่องหมายมหัพภาพ (.) เว้น 2 ระยะตัวอักษรก่อนพิมพ์เนื้อหาต่อไป หากไม่มีการแบ่งหัวข้อย่อยลงไปอีกให้พิมพ์เนื้อหาไว้บรรทัดเดียวกันกับหัวข้อย่อย

7.3) หัวข้อย่อยต่อๆ ไป ใช้เลขกำกับด้วยระบบทศนิยม ย่อหน้าเข้าไปทีละ 3 ระยะตัวอักษรจากหัวข้อข้างบนและหลังหัวข้อย่อย ระดับนี้ไม่ต้องใช้เครื่องหมายมหัพภาค

ในแต่ละบทไม่จำเป็นต้องแบ่งหัวข้อย่อยเหมือนกับทุกบท โดยทั่วไปในบทสรุปอาจจะไม่มีหัวข้อย่อยก็ได้

ในหัวข้อย่อยหากมีการขึ้นย่อหน้าใหม่ในเนื้อหาให้ย่อหน้าตรงกับหัวข้อย่อย

ดังตัวอย่าง

2 นิ้วจากขอบกระดาษ

บทที่ (20 พอยท์)

1.5 บรรทัด

ชื่อบท (20 พอยท์)

1.5 บรรทัด

เริ่มคำอธิบาย...ตั้ง tap ที่ระยะ 0.6”.....

.....

1.5 ช่วงบรรทัด

1.1 หัวข้อสำคัญ (18 พอยท์)

1.5 ช่วงบรรทัด

/ / / / / / / .....ตั้ง tap ที่ระยะ 0.6” .....

.....

/ / / / / / / 1.1.1 หัวข้อย่อย...(16 พอยท์) .....

.....

/ / / / / / / / / /1)/ .....ตั้ง tap ที่ระยะ 0.8” .....

.....

/ / / / / / / / / / / / /1.1)/ .....ตั้ง tap ที่ระยะ 1.0” .....

.....

/ / / / / / / / / / / / /1.2)/ .....

.....

/ / / / / / / / / / / / / ย่อหน้า.....ตั้ง tap ที่ระยะ 1.0” .....

.....

1.5 ช่วงบรรทัด

1.2 หัวข้อสำคัญ (18 พอยท์)

1.5 ช่วงบรรทัด

/ / / / / / /1.2.1/ หัวข้อย่อย...(16 พอยท์) ตั้ง tap ที่ระยะ 0.6”.....

.....

/ / / / / / / / / /1)/ .....ตั้ง tap ที่ระยะ 0.8” .....

.....

บทที่ 5

การเขียนอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม

1. การเขียนอ้างอิง

1.1 ความสำคัญที่ต้องเขียนอ้างอิง

(1) เพื่อให้ผู้อ่าน หรือผู้ที่มาศึกษาค้นคว้าสามารถตรวจสอบ หรือติดตามศึกษาเพิ่มเติมได้

(2) เพื่อเป็นการให้เกียรติแก่ผู้แต่งสารนิเทศที่ใช้อ้างอิงถือเป็นมารยาททางวิชาการที่ไม่ควรละเลย

(3) เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือแก่ผลงานให้กับผู้ที่ได้อ่าน ถ้าหากบทนิพนธ์นั้นๆ มีการอ้างอิงอย่างเป็นระบบ จำนวนมาก ทันสมัยและตรงตามเนื้อหา

1.2 วิธีเขียนอ้างอิง จะปรากฏอยู่ทั้งส่วนเนื้อหาและท้ายเล่ม คือ

(1) ส่วนเนื้อหา จะมีรูปแบบการอ้างอิงที่ใช้อยู่โดยทั่วไป 3 แบบ ได้แก่ เชิงอรรถ (Footnote) แบบอ้างอิงท้ายบท และแบบแทรกในเนื้อหาซึ่งเป็นรูปแบบที่กำหนดใช้ในงานนิพนธ์

หมายเหตุ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตใช้แบบที่ 1 คือ เชิงอรรถ (Footnote) โปรดดูสิ่งแนบ 1 และ 2

(2) ส่วนท้ายเล่ม คือ บรรณานุกรม (Bibliography) ซึ่งได้แก่รายละเอียดของแหล่งสารสนเทศที่ใช้อ้างอิงในเนื้อหาทุกรายการ ทั้งที่ปรากฏชัดเจนโดยเขียนอ้างอิงไว้และส่วนที่ไม่ปรากฏชัดเจน แต่อาจเป็นเพียงการรวบรวมความคิดหลายๆ แนว แล้วนำมาเรียบเรียงใหม่ก็ตาม

2. การเขียนบรรณานุกรม

2.1 รูปแบบการเขียนบรรณานุกรม มีดังนี้

ชื่อ / ชื่อสกุล. / / (ปีที่พิมพ์). / / ชื่อเรื่อง / (ครั้งที่พิมพ์). / / เมืองที่พิมพ์: / ผู้รับผิดชอบในการพิมพ์.

เปลื้อง ณ นคร. (2543). ***สร้างกำลังใจ: หลักในการพัฒนาตนเองและสร้างกำลังใจสู่ความสำเร็จ*** (พิมพ์ครั้งที่ 15). กรุงเทพฯ: ข้าวฟ่าง.

การอ้างอิงแหล่งสารสนเทศที่เป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อสกุล, / ชื่อต้น / อักษรย่อชื่อกลาง (ถ้ามี). / / (ปีที่พิมพ์). / / ชื่อเรื่อง / (ครั้งที่พิมพ์).
/ / / / / / / เมืองที่พิมพ์: / ผู้รับผิดชอบในการพิมพ์.

Holmes, Karen. (2000). ***Advertising marketing & pr.*** London: The Industrial Society.

Howell, David C. (1997). ***Statistical methods for psychology*** (4th ed.). Belmont, CA: Duxbury Press.

2.3 หลักเกณฑ์การเขียนบรรณานุกรม

(1) เขียนคำว่า บรรณานุกรม ไว้กลางหน้ากระดาษ หากบทนิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษให้ใช้คำว่า BIBLIOGRAPHY ซึ่งเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด

(2) เมื่อเริ่มต้นเขียนให้ชิดขอบกระดาษที่เว้นไว้ประมาณ 1.5 นิ้ว หากบรรทัดเดียวไม่จบบรรทัดถัดไปให้ย่อเข้ามา 7 ช่วงตัวอักษร

(3) เมื่อรวบรวมแหล่งสารสนเทศที่อ้างอิงไว้ได้ครบถ้วนทั้งหมดแล้ว ให้นำมาเรียงลำดับตามตัวอักษรของรายการแรก โดยเรียงตามแบบพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ดังนี้

เรียงตามรูปพยัญชนะและสระที่ปรากฏ ไม่เรียงตามเสียงที่อ่าน เช่น หย่า เรียงไว้ที่พยัญชนะ ห และ อย่า เรียงไว้ที่พยัญชนะ อ

หากเป็นพยัญชนะตัวเดียวกัน ให้เรียงลำดับคำที่ประกอบด้วยพยัญชนะล้วนเรียงไว้ก่อนคำที่มีสระติดตัว เช่น

ชงโค
ชัชชม
ชาติชาย
ชำนิ
ชิต
โชติช่วง

พยัญชนะที่มีสระติดตัว ให้เรียงลำดับสระ ดังนี้

-ะ -◌ -◌ะ -า -◌ำ -◌ -◌ -◌ -◌ -◌ -◌

เ- เ–ะ เ–า เ–าะ เ-◌ เ-◌ เ-◌ เ-◌ เ-◌ะ แ แ-ะ

โ โ-ะ ใ- ไ-

ตัวอย่าง เช่น

กะทัดรัด กัณหา กาญจนา กำจร กุญชร เกรียงไกร ไกรศักดิ์

คำที่สะกดด้วยพยัญชนะเดียวกัน วรรณยุกต์แตกต่างกัน ให้ดูพยัญชนะตัวถัดไปไม่เรียงลำดับตามเสียงวรรณยุกต์

ตัวอย่าง เช่น

ส้มจุก สมชาย สมณศักดิ์ สมศักดิ์ ส้มโอ

2.4 ตัวเลขและคำย่อ หากเป็นตัวแรกของรายการแหล่งสารสนเทศที่ใช้ในการอ้างอิง ให้เรียงไว้ตรงพยัญชนะ และตัวสะกดที่อ่านเสียงออกมา เช่น

ตัวเลข - 20 ปี ยี่หุบ 2 สหาย

คำย่อ - ดร.ชิวาโก ดอกฟ้า ดอกไม้สด

2.5 การลงรายการชื่อผู้แต่ง มีหลักเกณฑ์ ดังนี้

(1) **คำนำหน้าชื่อให้ตัดทิ้งไม่ต้องใส่ไว้** ได้แก่

คำนำหน้าชื่อตามปกติ เช่น นาย นาง น.ส. ด.ญ. ด.ช.

ตำแหน่งทางวิชาการ เช่น ดร. หรือ ด๊อกเตอร์ ศ. หรือ ศาสตราจารย์ รศ. หรือ รองศาสตราจารย์ ผศ. หรือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คำระบุบอกอาชีพ เช่น นายแพทย์ แพทย์หญิง ทันตแพทย์ ทนายความ อาจารย์

(2) **คำนำหน้าชื่อให้คงไว้โดยให้ย้ายสลับไปไว้หลังชื่อ** ได้แก่

ฐานันดรศักดิ์ เช่น

ปิ่น มาลากุล, ม.ล.

อคิน รพีพัฒน์, ม.ร.ว.

บรรดาศักดิ์ เช่น

ประดิษฐ์ไพเราะ, หลวง

อนุมานราชธน, พระยา

ยศทางตำรวจและทหาร เช่น

คึกฤทธิ์ ปราโมช, พลตรี ม.ร.ว.

เปรม ติณสูลานนท์, พลเอก

(3) **สมณศักดิ์** ให้คงไว้ตามปกติไม่ต้องย้ายไปไว้ข้างหลัง เช่น

พระเทพคุณาธาร

พระพิศาลธรรมพาที

2.6 ผู้แต่งชาวต่างประเทศ ให้ใช้ชื่อสกุลขึ้นต้นถ้าวัฒนธรรมการเรียกชื่อของประเทศนั้นนิยมเรียกชื่อสกุล และใช้จุลภาคคั่นระหว่างชื่อสกุลกับชื่อต้น และอักษรย่อของชื่อกลาง (ถ้ามี) เช่น

Gordon, Bill

Taylor, David E.

2.7 ถ้ามีผู้แต่งไม่เกิน 6 คน ให้ลงชื่อผู้แต่งทุกคน ให้ใช้ , คั่นระหว่างชื่อ ใช้คำว่า **และ** หรือ **,&** ก่อนชื่อผู้แต่งคนสุดท้าย แต่ถ้ามีผู้แต่งเกิน 6 คน ขึ้นไป ให้ใช้คำว่า **และคณะ** หรือ **,et al**. หลังผู้แต่งคนที่ 6 ดังตัวอย่าง

ฉัตรทิพย์ นาถสุภา และพรพิไล เลิศวิชา

อนันต์ อนันตกูล, ติน ปรัชญพฤทธิ์, ลิขิต ธีรเวคิน และทินพันธ์ นาคะตะ

อนันต์ อนันตกูล, ติน ปรัชญพฤทธิ์, ลิขิต ธีรเวคิน, ..., ทินพันธ์ นาคะตะ และคณะ

Bergman, Robert E., & Moore, Thomas V.

Green, Samuel B., Salkind, Neil J., & Akey, Theresa M.

Green, Samuel B., Salkind, Neil J., **.....,** Akey, Theresa M., et al.

หมายเหตุ ชื่อผู้แต่งที่จะลงเป็นชื่อแรกให้ใช้ชื่อแรกที่ปรากฏในหน้าปกในของหนังสือ หรือส่วนอื่นๆ ของแหล่งสารนิเทศอ้างอิงนั้นๆ

2.8 ในกรณีที่ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง ให้เลื่อนรายการชื่อเรื่องหรือรายการที่อยู่ถัดไปมาเป็นรายการแรกแทนชื่อผู้แต่ง ดังตัวอย่าง

ตลาดหุ้นยุคใหม่. (2546). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ ส.มงคล.

2.9 ในกรณีที่เป็นหนังสือแปล ยังคงให้เกียรติผู้แต่งซึ่งเป็นผู้ผลิตผลงาน ส่วนผู้แปลให้ใส่วงเล็บต่อจากรายการชื่อเรื่อง ดังตัวอย่าง

ฮอว์กิ้ง, สตีเฟน. (2546). ***ประวัติย่อของกาลเวลา.*** แปลจากเรื่อง A brief history of time (รอฮีม ปรามาท, แปล) (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ: มติชน.

2.10 ในกรณีที่วัสดุอ้างอิงมีเฉพาะชื่อบรรณาธิการ (Editor) หรือผู้รวบรวม (Compiler) ให้ลงชื่อผู้แต่งตามด้วยคำว่า **(บรรณาธิการ)** หรือ **(ผู้รวบรวม)** สำหรับวัสดุอ้างอิงในภาษาไทย และ **(Ed.)** หรือ **(Eds.)** สำหรับวัสดุอ้างอิงในภาษาอังกฤษ ดังตัวอย่าง

ปราณี วงษ์เทศ (บรรณาธิการ).

McCunney, Robert J. (Ed.).

Williams, Robert J., & Kalita, Donald K. (Eds.).

2.11 ในกรณีที่ใช้ชื่อหน่วยงานเป็นชื่อผู้แต่งหนังสือที่ออกมาในนามองค์การ สมาคม บริษัท หรือหน่วยงานทางราชการ ลงรายการชื่อผู้แต่ง ดังนี้

หน่วยงานทางราชการ หน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไปสามารถใช้เป็นชื่อผู้แต่งได้ โดยไม่ต้องกลับหรือย้ายที่คำใดๆ ทั้งสิ้น ส่วนหน่วยงานตั้งแต่ระดับกองหรือเทียบเท่าลงไปถึงจะเป็นเจ้าของผลงานดังกล่าว ก็ให้ใช้ชื่อหน่วยงานระดับกรมที่หน่วยงานนั้นสังกัด ส่วนหน่วยงานย่อยที่เป็นเจ้าของผลงานให้ลงเป็นชื่อผู้รับผิดชอบในการพิมพ์ ดังตัวอย่าง

กรมประมง. (2546) ***การเลี้ยงปลาน้ำจืด.*** กรุงเทพฯ: กรมประมง.

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. (2540). ***การฝึกอบรมอาสาสมัครกฎหมายเพื่อผู้หญิง.*** เชียงใหม่: ศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน ใช้ชื่อหน่วยงานนั้นๆ หรือ บริษัทธนาคาร ฯลฯ เป็นชื่อผู้แต่ง ดังตัวอย่าง

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. (2546). ***มุมมองใหม่เมืองไทย***. กรุงเทพฯ: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

ธนาคารกรุงไทย จำกัด. (2545). ***รายงานการคาดหมายสถานการณ์สินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมที่สำคัญไตรมาสที่ 1 2545.*** กรุงเทพฯ: ฝ่ายวิจัยธุรกิจ ธนาคารกรุงไทย.

ในกรณีที่ผู้แต่งคนเดียวกันแต่งหนังสือหลายเล่มและถูกนำมาอ้างอิงหลายเล่มให้นำรายชื่อหนังสือเหล่านั้นมาเรียงตามลำดับปีที่พิมพ์เสียก่อน ต่อจากนั้นเขียนรายการของวัสดุอ้างอิงเล่มแรกให้สมบูรณ์ครบถ้วนตามแบบการเขียนบรรณานุกรม ส่วนเล่มถัดไปทั้งหมดที่มีชื่อผู้แต่งคนเดียวกัน ให้ขีดเส้นยาวเท่ากับ 7 ตัวอักษรแทนการลงรายการผู้แต่ง ดังตัวอย่าง

วาณี ฐาปนวงศ์ศานติ. (2535). ***ปัญหาการใช้ห้องสมุดของอาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒบางแสน.*** ชลบุรี: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.

_____. (2538). ***กรณีศึกษาคอลัมน์ที่บ่งชี้สตรีนิยมในนิตยสารสตรี.*** เชียงใหม่: ศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

_____. (2544). ***ระดับมาตรฐานห้องสมุดมหาวิทยาลัย.*** ชลบุรี: คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.

กรณีผู้แต่งคนเดียวกัน หนังสือพิมพ์ปีเดียวกัน การอ้างในเนื้อหาลง ก,ข,ค... หรือ a, b, c... ตามลำดับการอ้าง รูปแบบบรรณานุกรมจะเรียงตามลำดับชื่อเรื่อง ดังตัวอย่าง

จัตวา กลิ่นสุนทร (บรรณาธิการ). (2533 ข). ***นักหนังสือพิมพ์ชื่อคึกฤทธิ์ ปราโมช.*** กรุงเทพฯ: สยามรัฐ.

_____. (2533 ก.). ***สี่ทศวรรษสยามรัฐ: ก้าวที่สุขุมและมั่นคง.*** กรุงเทพฯ: สยามรัฐ.

2.12 การลงรายการเกี่ยวกับปีที่พิมพ์ ให้ลงปีที่พิมพ์ของวัสดุอ้างอิงตามที่ปรากฏ ถ้าไม่ปรากฏปีที่พิมพ์ให้ระบุ ม.ป.ป. (ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์) สำหรับวัสดุอ้างอิงภาษาไทย และ n.d. (no date) สำหรับวัสดุอ้างอิงภาษาอังกฤษ ดังตัวอย่าง

ปยุต เงากระจ่าง. (ม.ป.ป.). ***โรงเรียนเขียนการ์ตูน.*** กรุงเทพฯ: เค แอนด์ พี บุ๊คส์.

สมทรง แก้ววิจิตร. (ม.ป.ป.). ***เพื่อนรัก.*** ม.ป.ท.

Berry, Ralph (n.d.). ***How to write a research paper.*** Oxford: Pergamon Press.

2.13 การลงรายการชื่อเรื่อง

ให้พิมพ์ตัวเอนหนา สำหรับภาษาอังกฤษให้พิมพ์อักษรตัวแรกของคำแรกด้วยตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่เท่านั้น ยกเว้นชื่อเฉพาะอื่นๆ ดังตัวอย่าง

Dissertations and theses from start to finish: Psychology and related fields.

The universe and Dr. Einstein.

หนังสือที่มีหลายเล่มจบ หากอ้างเพียงบางเล่มให้ใส่เล่มที่อ้างไว้ในรายการชื่อเรื่องด้วยเช่น เล่ม 2 ถ้าอ้างมากกว่า 1 เล่ม แต่ไม่ต่อเนื่องกันให้ใส่หมายเลขของแต่ละเล่มโดยมีจุลภาคคั่น เช่น 1, 2, 5 หรือ Vol. 1, 2, 5 แต่ถ้าอ้างทุกเล่มในชุดนั้นให้ใส่จำนวนเล่ม เช่น 2 เล่ม หรือ 2 Vols.

2.14 การลงรายการครั้งที่พิมพ์

ครั้งที่พิมพ์ ให้วงเล็บพิมพ์ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป ใส่ไว้หลังรายการชื่อเรื่องแต่ถ้ามีชื่อผู้แปลหรือบรรณาธิการอยู่หลังชื่อเรื่อง ให้เลื่อนรายการครั้งที่พิมพ์เป็นรายการถัดไป ดังตัวอย่าง

อนันต์ธนา อังกินันทน์. (2532). ***การผลิตรายการวิทยุ*** (พิมพ์ครั้งที่ 7). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

โอนีลล์, ทิป. (2536). ***ท่านประธานที่เคารพ*** (ธนิต ธรรมสุคติ, แปล) (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: ดอกเบี้ย.

การลงครั้งที่พิมพ์ในภาษาอังกฤษ ตัวเลขลำดับที่ไม่ต้องใส่เครื่องหมายมหัพภาค เพราะไม่ใช่คำย่อแต่คำว่าการพิมพ์เขียนย่อ (edition = ed.) ต้องใส่เครื่องหมายมหัพภาคด้วยดังตัวอย่าง

Moorhead, Gregory, & Griffin, Ricky W. (1998). ***Organizational behavior: Managing people and organizations*** (5th ed.). Boston: Houghton Mifflin.

Kotler, Philip. (2003). ***Marketing management*** (11th ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall.

2.15 การลงรายการที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์ ได้แก่ เมืองที่พิมพ์ ผู้รับผิดชอบในการพิมพ์และปีที่พิมพ์ มีหลักเกณฑ์ดังนี้

เมืองที่พิมพ์ให้ลงเฉพาะชื่อเมืองหรือชื่อจังหวัด ซึ่งเป็นที่ตั้งของผู้รับผิดชอบในการพิมพ์ ไม่ต้องใส่ชื่อประเทศ สำหรับชื่อเมืองในสหรัฐอเมริกา หากเป็นชื่อเมืองที่มีอยู่ในหลายรัฐ เมืองที่ไม่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป หรือซ้ำกับชื่อเมืองในประเทศอื่น ให้ใส่อักษรย่อรัฐกำกับ ส่วนชื่อเมืองในประเทศอื่นๆ ถ้าเป็นเมืองที่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางไม่ต้องใส่ชื่อประเทศกำกับ

ตัวอย่าง การลงรายการเมืองที่พิมพ์

กรุงเทพฯ, กรุงเทพมหานคร	ลงว่า	กรุงเทพฯ
ชลบุรี	ลงว่า	ชลบุรี
Boston, MA	ลงว่า	Boston
Hillsdale, NJ	ลงว่า	Hillsdale, NJ

รายชื่อเมืองที่ไม่ต้องกำกับชื่อรัฐหรือชื่อประเทศ

Baltimore	New York	Amsterdam	Moscow	Tokyo
Boston	Philadelphia	Jerusalem	Paris	Vienna
Chicago	San Francisco	London	Rome	
Los Angeles	Milan	Stockholm		

ผู้รับผิดชอบในการพิมพ์ หากจัดทำโดยหน่วยงาน องค์การ ทั้งทางราชการและเอกชน ให้นำมาใส่ลงในรายการผู้รับผิดชอบในการพิมพ์ได้ตั้งแต่หน่วยงานระดับย่อยที่เป็นผู้จัดทำจริง และหน่วยงานระดับใหญ่แทนชื่อสำนักพิมพ์ หรือโรงพิมพ์หรือบริษัทที่เป็นผู้จัดพิมพ์ เช่น

กองแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ

Special Libaries Association

ถ้าปรากฏชื่อผู้รับผิดชอบในการพิมพ์มีทั้งสำนักพิมพ์ และโรงพิมพ์ ให้ใส่เฉพาะชื่อสำนักพิมพ์ โดยตัดคำว่าสำนักพิมพ์ออก ยกเว้นสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยให้ใช้คำว่า สำนักพิมพ์ลงไปด้วยภาษาอังกฤษให้ตัดคำ Company, Ltd. ดังตัวอย่าง

สำนักพิมพ์ดอกหญ้า	ลงว่า	ดอกหญ้า
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ลงว่า	สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
R & R Bowker Publishing Company	ลงว่า	R & R Bowker
McGraw-Hill Book Company	ลงว่า	McGraw-Hill

โรงพิมพ์ชลบุรีการพิมพ์	ลงว่า	โรงพิมพ์ชลบุรีการพิมพ์
โรงพิมพ์ห้วยแก้ว	ลงว่า	โรงพิมพ์ห้วยแก้ว
Leisure Press	ลงว่า	Leisure Press

ถ้าปรากฏว่ามีเฉพาะชื่อบริษัท ให้ตัดคำว่าบริษัท.... จำกัด หรือ หจก. ออก เช่น

บริษัท นานมี จำกัด	ลงว่า	นานมี
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด	ลงว่า	ซีเอ็ดยูเคชั่น
Clayton Company	ลงว่า	Clayton

ถ้าไม่ปรากฏชื่อผู้รับผิดชอบในการพิมพ์ ให้ระบุ ม.ป.ท. (ไม่ปรากฏที่พิมพ์) สำหรับวัสดุอ้างอิงภาษาไทย และ n.p. (no place of publishing) สำหรับวัสดุอ้างอิงภาษาอังกฤษ ดังตัวอย่าง

วารี อัมไพวรรณ. (2534). ***พระราชประวัติพระมหากษัตริยาธิราชและพระราชินีในราชวงศ์จักรี 9 รัชกาล.*** ม.ป.ท.

Garvin, Alex. (1992). ***Operation strategy: Text and cases.*** n.p.

การเขียนบรรณานุกรมที่มีลักษณะพิเศษ

วิทยานิพนธ์ ให้ใช้รูปแบบ ดังนี้

ชื่อผู้เขียน. / / (ปีที่พิมพ์)./ / **ชื่อเรื่อง.** / / ระดับวิทยานิพนธ์ / ชื่อสาขา, / คณะ / ชื่อมหาวิทยาลัย.

ตัวอย่าง การเขียนบรรณานุกรมจากวิทยานิพนธ์

เรวดี คงสุภาพกุล. (2538). ***การใช้ระบบอินเตอร์เน็ตของนิสิตนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร.*** วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตรพัฒนาการ, บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

เศรษฐพงศ์ ศรีวิริยานนท์. (2539). ***การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับการประเมินราคาอาคาร: การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์.*** วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา, บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.

แสงเดือน กิตติวิชิรพงศ์. (2545). ***การศึกษาปัญหาการบริหารงานบุคคลในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย.*** วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขานโยบายสาธารณะและการบริหารงานบุคคล, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม.

หอสมุดแห่งชาติ. (จ.ศ. 1206). ***จดหมายเหตุรัชกาลที่ 3.*** เลขที่ 12.

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี. (2546, 27 มีนาคม). ***คำสั่งมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ที่ 048/2546 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำคู่มือวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ ปีการศึกษา 2546.***

มหาวิทยาลัยศรีปทุม. (2546, 1 เมษายน). ***ประกาศมหาวิทยาลัยศรีปทุม เรื่องให้ใช้ผังโครงสร้างหน่วยงานในมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี.***

หนังสือที่มีลักษณะเป็นการรวบรวมบทความ ซึ่งอาจเป็นของผู้เขียนคนเดียวกันหรือหลายคน เมื่อนำมาอ้างอิงเพียงตอนใดตอนหนึ่งหรือบทใดบทหนึ่ง ให้ใช้รูปแบบ ดังนี้

ชื่อผู้เขียน./ / (ปีที่พิมพ์). / / ชื่อบทความ. / / ใน / ชื่อบรรณาธิการ (บรรณาธิการ) (ถ้ามี), / ***ชื่อหนังสือ*** (หน้า / เลขหน้า). / / เมืองที่พิมพ์: / ผู้รับผิดชอบในการพิมพ์.

ถ้าไม่ปรากฏชื่อผู้แต่งให้ใช้ชื่อตอน หรือชื่อบทความขึ้นเป็นรายการแรก

สิ่งพิมพ์ที่ต้องอ้างอิงลักษณะเช่นนี้ได้แก่ หนังสือรวมบทความต่างๆ หนังสือรวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ หนังสือสารานุกรม หนังสือแจกงานศพ เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาทางวิชาการ

ตัวอย่าง การอ้างอิงตอนใดตอนหนึ่งของหนังสือ

ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์. (2533). ระบบตลาดเสรีและปัญหาประชาธิปไตย. ใน ฉัตรทิพย์ นาถสุภา และบุษบา คุณาศิรินทร์ (บรรณาธิการ), ***เปเรสตรอยก้า: จุดเปลี่ยนของเศรษฐกิจการเมืองโซเวียต*** (หน้า 77-118). กรุงเทพฯ: สร้างสรรค์.

Foster, Sharon L., & Cone, John D. (1986). Design and use of direct observation. In Anthony R. Ciminero, Karen S. Calhoun, & Henry E. Adams (Eds.), ***Handbook of behavioral assessment*** (2nd ed.) (pp. 253-324). New York: Wiley.

Tickner, Fred J. (1981). Apprenticeship and employee training. In ***The new encyclopedia britanica, macropedia v. 1*** (pp.1018-1023). Chicago: Encyclopedia Britanica.

เอกสารต่าง ๆ จากหน่วยงานให้ใช้รูปแบบดังนี้

ชื่อหน่วยงาน. / / (ปี, / วัน / เดือน). / /***ชื่อของเอกสาร.*** / / เลขที่ของเอกสาร (ถ้ามี).

สูจิบัตร แผ่นพับ โฆษณา แผ่นปลิว และเอกสารการสอนที่ไม่เป็นเล่ม ให้ใช้รูปแบบ ดังนี้

ชื่อผู้แต่ง. / / (ปีที่พิมพ์). / / ***ชื่อเรื่อง.*** / / เมืองที่พิมพ์: / ผู้รับผิดชอบในการพิมพ์. / /ลักษณะของเอกสาร.

ตัวอย่าง แผ่นพับ, เอกสารการสอนไม่เป็นเล่ม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี. (ม.ป.ป.) ***Sripatum University.*** ชลบุรี: มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี. แผ่นพับ.

BITEC. (n.d.). ***Just a little bit out of the ordinary.*** Bangkok: Bangkok International Trade & Exhibition Center. Leaflet.

ราชกิจจานุเบกษา ให้ใช้รูปแบบ ดังนี้

ชื่อกฎหมาย./ / (ปี, วัน / เดือน). / / ***ราชกิจจานุเบกษา.*** / / เล่ม / (ตอนที่), / หน้าที่ตีพิมพ์.

ตัวอย่าง ราชกิจจานุเบกษา

การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน. (2542, 26 กุมภาพันธ์). ***ราชกิจจานุเบกษา.*** เล่ม 116 (ตอนที่ 22), หน้า 24.

วารสาร บทความ ให้ใช้รูปแบบดังนี้

ชื่อผู้เขียน. / / (ปี). / / ชื่อบทความ. / / ***ชื่อวารสาร, / ปีที่หรือเล่มที่*** (ฉบับที่), / หน้าของบทความ.

อารีย์ ทันตพงษ์. (2546). การประกันภัยคุ้มครองโรคร้าย. ***วารสารการประกันภัย,25*** (5), หน้า 39-44.

Chatzky, Jean S. (2003). Women and money. ***Money, 32***(6), pp. 33-36.

ถ้าไม่มีชื่อผู้แต่งให้ใช้ชื่อบทความขึ้นเป็นรายแรก ดังตัวอย่าง

จับกระแส. (2546). ***ปาจารยสาร, 3***(29), หน้า 10-15.

Cash in cyberspace. (2003). ***Small Business Opportunities, 15***(4), pp. 102-103, 110, 122.

คอลัมน์จากวารสาร ให้ใช้รูปแบบดังนี้

ชื่อผู้เขียน. / / (ปี). / / ชื่อคอลัมน์: ชื่อเรื่องในคอลัมน์. / / ***ชื่อวารสาร, / ปีที่หรือเล่มที่*** (ฉบับที่), / หน้าของบทความ.

นุชา เวียงจันทร์. (2546, 29 พฤษภาคม). เท่อย่างคนรุ่นใหม่....มาเลิกสูบบุหรี่กันเถอะ: อากาศสดใส ─ ปลอดภัยจากควันพิษ. ***เดลินิวส์,*** หน้า 33.

Achakulwisut, Atiya. (2003, May 31). Tranforming conflict. ***Bangkok Post,*** p.l.

นวพร เรืองสกุล. (2546). การเงินน่ารู้: ปลดหนี้บัตรเครดิต. ***ผาสุก, 26***(142), หน้า 20-21.

Chen, Christine Y. (2003). Tech@work: The IM invasion. ***Fortune, 147***(10), pp. 55-60.

วารสารที่ไม่มีปีที่หรือเล่มที่ให้ระบุเดือนไว้ในส่วนของปีที่พิมพ์ ดังตัวอย่าง

The global 1000. (2003, July 14). ***Business Week***, pp. 34-35.

หนังสือพิมพ์ ให้ใช้รูปแบบดังนี้

ชื่อผู้เขียน. / / (ปี, / วัน / เดือน). / / ชื่อบทความ. / / ***ชื่อหนังสือพิมพ์ ,*** / หน้า / เลขหน้า. ภาษาไทย

ชื่อสกุล , / ชื่อต้น / อักษรย่อชื่อกลาง (ถ้ามี). / / (ปี , / เดือน / วัน) . / / ชื่อบทความ. / / ***ชื่อหนังสือพิมพ์,*** / p. / เลขหน้า

บุญมาก ศิริเนาวกุล. (2546, 29 พฤษภาคม). โลกาภิวัตน์: นักเศรษฐศาสตร์วิเคราะห์การผันผวนของไอทีโลก. ***เดลินิวส์,*** หน้า 16.

World: Govt pressure leads to Italian editor's exit. (2003, May 31). ***The Nation,*** p. 7A.

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ให้ใช้รูปแบบ ดังนี้

หัวข่าว. / (ปี, / วัน / เดือน). / / ***ชื่อหนังสือพิมพ์ ,*** / หน้า / เลขหน้า. ภาษาไทย

หัวข่าว. / (ปี, / เดือน / วัน). / / ***ชื่อหนังสือพิมพ์ ,*** / หน้า / เลขหน้า. ภาษาอังกฤษ

ร่าง กม. "ม.เอกชน" ผ่าน กมธ.วุฒิแล้ว เติมเว้นภาษีที่ดิน. (2546, 31 พฤษภาคม). ***มติชน,*** หน้า 15.

Govt lottery popular as bookies vanish. (2003, May 31). ***Bangkok Post***, p.2.

การสัมภาษณ์ ให้ใช้รูปแบบดังนี้

ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์. / / (ปี, / วัน / เดือน). / / ***ตำแหน่ง หรืออาชีพ.*** / / สัมภาษณ์.

ชวน หลีกภัย. (2540, 6 กันยายน). ***นายกรัฐมนตรี.*** สัมภาษณ์. พิสมัย จิตต์ธรรม. (2545, 20 ตุลาคม). ***บรรณารักษ์.*** สัมภาษณ์.

2.17. โสตทัศนวัสดุ ให้ลงปีที่จัดทำในวงเล็บต่อจากผู้จัดทำและหน้าที่รับผิดชอบ ถ้าเป็นภาพยนต์ วีดิทัศน์ ให้ใช้ชื่อผู้อำนวยการผลิตและหรือผู้สร้างเป็นรายการหลัก ส่วนการบรรยาย เทป เพลงให้ใช้ชื่อผู้บรรยาย ผู้ร้องเป็นรายการหลัก ในกรณีที่เป็นเทปเพลงบรรเลงที่ไม่มีชื่อผู้ ขับร้อง ให้ใช้ชื่อวงดนตรีหรือผู้เรียบเรียงเสียงประสานเป็นรายการหลัก ส่วนคำระบุลักษณะของโสตทัศนวัสดุ ให้ใช้คำว่า ภาพยนตร์ ภาพเลื่อน ภาพนิ่ง วีดิทัศน์ แถบเสียง และแผ่นเสียง โดยใช้รูปแบบดังนี้

ชื่อผู้จัดทำ, / หน้าที่ที่รับผิดชอบ. / / (ปีที่เผยแพร่). / / ***ชื่อเรื่อง.*** / / (ลักษณะของโสตทัศนวัสดุ). / / ชื่อเมือง: / ผู้รับผิดชอบในการจัดทำ.

กันตนา เอนเตอร์เทนเมนต์, ผู้ผลิต. (2534). ***เสรีไทย.*** (วีดิทัศน์). กรุงเทพฯ: กันตนา เอนเตอร์เทนเมนต์. สิปปนนท์ เกตุทัต, ผู้บรรยาย. (2536). ***บทบาทของการวิจัยในสังคมปัจจุบัน.*** (แถบเสียง). กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.

สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ใช้รูปแบบดังนี้

ผู้แต่ง. / / (ปี). / / ***ชื่อเรื่อง*** / (ประเภทของสื่อ). / / เข้าถึงได้จาก: / แหล่งสารสนเทศ.

1. ผู้แต่ง ชื่อเรื่องและรายละเอียดทางการพิมพ์ให้ใช้หลักเกณฑ์ในการเขียนบรรณานุกรมตามวัสดุสารสนเทศประเภทต่างๆ สำหรับปี ใช้ตามที่ปรากฏ ถ้าไม่มีให้ใช้ วัน เดือน ปี ที่เข้าถึงข้อมูลนั้น

2. ประเภทของสื่อ ให้ระบุว่าเป็น (ออนไลน์) หรือ (ซีดีรอม) สำหรับวัสดุสารสนเทศภาษาไทยและ (Online) หรือ (CD-ROM) สำหรับวัสดุสารสนเทศภาษาอังกฤษ

3. ในการระบุแหล่งที่ใช้ค้นสารสนเทศ ให้ใช้คำว่า **"เข้าถึงได้จาก"** สำหรับวัสดุสารสนเทศภาษาไทย ส่วนวัสดุสารสนเทศภาษาอังกฤษใช้คำว่า **"Available"** ในกรณีที่สารสนเทศที่ค้นได้เป็นเพียง

บทคัดย่อหรือสาระสังเขป **(abstract)** ไม่ใช่ฉบับเต็มให้ใช้คำว่า **"บทคัดย่อจาก"** หรือ **"Abstract from"** แทนคำว่า **"เข้าถึงได้จาก"** และ **"Available"** ตามลำดับ ทั้งนี้ให้ระบุ รายละเอียดที่จำเป็นแก่การเข้าถึงแหล่งข้อมูล ได้แก่ สารสนเทศจากอินเทอร์เน็ตให้ระบุ โปรโตคอลต่างๆ เช่น http, ftp, telnet, gopher ตามด้วย Directory และชื่อ file ที่จำเป็นในการค้นคืนข้อมูลนั้นๆ ส่วนฐานข้อมูลออนไลน์และฐานข้อมูลซีดีรอม ให้ระบุว่าค้นจากบริษัทใด ฐานข้อมูลใด เช่น DIALOG, EBSCO และควรระบุชื่อไฟล์และเลขประจำระเบียน (accession number) ไว้ด้วย สำหรับข้อมูลออนไลน์ให้วงเล็บใหญ่ระบุวันที่ค้นท้ายข้อความ

ตัวอย่าง เนื้อหาจากฐานข้อมูลซีดีรอม

Petit, Charles W. (1998, May 4). Just how hot is it going to get?: Scientists ponder new climate clues. ***U.S .New & World Report, 124*** (17), pp. 59-60 (CD-ROM). Available: EBSCO, Academic Abstracts Full TEXT, Disc 1 February 1997-June 1998, Item: 512578.

ตัวอย่าง สาระสังเขปจากฐานข้อมูลซีดีรอม

Vonderwell, Selma. (2002). ***Experiences of students and instructor in an online technology in education course: A case study*** (CD-ROM). Abstract from: Proquest File: Dissertation Abstracts Item: 3062175.

กรรณิกา อนุภัทร์. (2537). ***พฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีของภรรยาผู้เสพยาเสพติดทางหลอดเลือด*** (ซีดีรอม). วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. บทคัดย่อจาก: ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย แผ่นที่ 1, 2540.

ตัวอย่าง <u>เนื้อหาเต็ม</u>จากฐานข้อมูลออนไลน์

สุดสงวน. (2546). ***ผู้มีอิทธิพล (วิน-มาเฟีย-อันธพาล-เจ้าพ่อ-นักเลง)*** (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก: http://www.sakulthai.com/DSakuthai.com/Dsakulcolumndetailsqe.asp?stcolumnind=2311&stssueid=2545&stcol [2546, 30 กรกฎาคม].

Beners-Lee, Tim, Hendler, James, & Lassila, Ora. (2001). ***The semantic web: A new form of web content that is meaningful to computers will unleash a revolution of new possibilities*** (Online). Available: http://www.scientificamerican.com/2001/0501/issue/0501bernelee.html [2003, July 25].

ตัวอย่าง <u>สาระสังเขป</u>จากฐานข้อมูลออนไลน์

Odlyzko, Andrew. (1999). ***The visible problems of the invisible computer: A skeptical look at***

information appliances (Online). Abstract from: http:// www.dtc.umn.edu/~odlyzko/ docvisible.problems.abst [2003, July 17].

สมเกียรติ คำนอก. (2544). ***ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดเฉพาะกิจปราบปรามยาเสพติดให้โทษของสถานีตำรวจภูธรในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย*** (ออนไลน์). บทคัดย่อจาก: http://thesis.tiac.or.th/resultft.asp [2546, 18 กรกฎาคม].

สำหรับการอ้างอิงจากแผ่นซีดีรอมโดยตรง ให้เขียนรูปแบบเหมือนการอ้างอิงจากหนังสือ โดยระบุ (ซีดีรอม) ไว้หลังชื่อเรื่อง ดังตัวอย่าง

สุจิตรา คุณธนกุลวงศ์. (ม.ป.ป.). ***ISO 9001: 2000 การตรวจประเมินมาตรฐานใหม่*** (ซีดีรอม). กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.

McDaniel, Carl. (2001). ***Marketing research essentials*** (CD-ROM) (3rd ed.). Cincinnati, OH: South-Western, Thomas Learning.

2.19 พระราชบัญญัติและกฎหมายต่างๆ

1.1 พระราชบัญญัติ พระราชกำหนด กฎกระทรวง และ กฎข้อบังคับ ของประเทศไทย
ชื่อเต็ม (ปี). (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ชื่อย่อที่จะใช้เรียก”) มาตรา. วรรค.

ตัวอย่างที่ 1 นิยามของคำว่า “สินค้า” ปรากฏในมาตรา 4 ของพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 หมายความถึง “สังหาริมทรัพย์ทุกชนิดที่ผลิตและนำเข้าเพื่อขาย รวมทั้งผลิตผลเกษตรกรรม และให้หมายความรวมถึงกระแสไฟฟ้า ยกเว้นสินค้าตามที่กำหนดในกฎกระทรวง”[4]

ตัวอย่างที่ 2 นายธีรวัฒน์ จันทรสมบูรณ์ อ้างถึงการตีความของค่าเสียหายแก่จิตใจ จะต้องเป็นผลอันสืบเนื่องมาจากความเสียหายต่อร่างกาย สุขภาพหรืออนามัย และหากความเสียหายนั้นรุนแรงถึงขนาดทำให้

[4] พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551. (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “พ.ร.บ. สินค้าไม่ปลอดภัย”) มาตรา 4 วรรคหนึ่ง.

ผู้เสียหายถึงแก่ความตาย สามี ภริยา บิดามารดาหรือผู้สืบสันดานของบุคคลนั้นมีสิทธิเรียกร้องและรับค่าเสียหายทางด้านจิตใจ เพื่อชดเชยความสูญเสียดังกล่าวด้วยเช่นกัน[5]....มาตรา 9 กล่าวว่า….....[6]

<u>หมายเหตุ</u>: หลักเกณฑ์ในการอ้างอิงพระราชบัญญัติ พระราชกำหนด กฎกระทรวง และ กฎข้อบังคับ ต่างๆ ที่ได้อ้างไว้แล้วก่อนหน้า ให้ใช้ชื่อพระราชบัญญัติ พระราชกำหนด กฎกระทรวง และ กฎข้อบังคับย่อได้ทันที และตามด้วยเลขมาตรา ไม่ต้องใส่คำว่า "อ้างแล้ว เชิงอรรถที่" กำกับเหมือนการอ้างอิงบทความ

1.2 กฎหมายต่างประเทศ

<u>ชื่อเต็ม. (วัน/เดือน/ปี). มาตรา (ย่อ). (ชื่อประเทศย่อ).</u>

ตัวอย่าง .....กฎหมายว่าด้วยภาวะฉุกเฉินของประเทศไอร์แลนด์มีว่า.....[7].....

<u>หมายเหตุ</u>: *ยกเว้นกรณีที่เป็นการอ้างอิงกฎหมายสหรัฐฯ ไม่ต้องใส่ชื่อย่อประเทศ*

1.3 สนธิสัญญา อนุสัญญา และข้อตกลงระหว่างประเทศ

<u>ชื่อเต็ม. วัน/เดือน/ปี. (วัน/เดือน/ปี ที่แก้ไข (หากมี)). มาตรา (ย่อ). [hereinafter "ชื่อย่อ"] เข้าถึงได้จาก: http://www. (หากมี)</u>

ตัวอย่างที่ 1 .....สนธิสัญญากรุงเบรินน์ให้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์แก่ฐานข้อมูล เช่น ตำราชุด โดยกล่าวไว้ในมาตรา 2 (5) มีใจความที่น่าสนใจดังนี้

> "Collections of literary or artistic works such as encyclopedias and anthologies which, by reason of the selection and arrangement of their contents, constitute intellectual creations shall be protected as such, without prejudice to the copyright in each of the works forming part of such collections."[8]

<u>หมายเหตุ</u>: หลักเกณฑ์ในการคัดมาตราให้ขึ้นย่อหน้าใหม่ เคาะ 2 tabs บรรทัดต่อมาห่างจากหน้ากระดาษที่จัดไว้แต่เดิม 1 tab และจัดหลังห่างจากเดิม 1 tab

ในกรณีที่ได้อ้าง สนธิสัญญา อนุสัญญา หรือ ข้อตกลงระหว่างประเทศ เอาไว้แล้ว และในเชิงอรรถต่อมาอ้างอิง สนธิสัญญา อนุสัญญา หรือ ข้อตกลงระหว่างประเทศ เช่นเดิม ให้ใช้ภาษาอังกฤษว่า

<u>*Id.* มาตรา (ย่อ) หรือ *Ibid.* มาตรา (ย่อ)</u>

<u>หมายเหตุ</u>: หากมาตราที่ใช้อ้างอิง มีมากกว่าหนึ่ง ให้เติม s เพื่อแสดงความเป็นพหูพจน์เสมอ

---

[5] ธีรวัฒน์ จันทรสมบูรณ์. (2551, 2 กันยายน). พ.ร.บ. สินค้าไม่ปลอดภัยฯ สร้างมิติใหม่ให้สังคมไทย. ***กรุงเทพธุรกิจ,*** หน้า 31.

[6] พ.ร.บ.สินค้าไม่ปลอดภัย. มาตรา 9.

[7] Emergency Powers Act. No. 3 (1979). (Ir).

[8] Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works. 1886. (Paris Act, 24 July 1971). [hereinafter called Berne Convention] art. 2 (5).

ตัวอย่างที่ 2 .....เจ้าของลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ภายใต้สนธิสัญญากรุงเบอร์นย่อมได้รับการคุ้มครองในเรื่องสิทธิการทำซ้ำและสิทธิควบคุมการเผยแพร่งานดังกล่าวด้วย[9].....

1.4 เอกสารการประชุมองค์การสหประชาชาติ และองค์กรระหว่างประเทศต่างๆ

ชื่อเอกสาร. ประชุมครั้งที่. หมายเลขเอกสาร. (ปี).

ตัวอย่าง .....จากรายงานการประชุมขององค์การสหประชาชาติกล่าวว่า.....[10]

1.5 การอ้างอิงเปรียบเทียบมาตรา

เปรียบเทียบ. ชื่อกฎหมาย. มาตรา. กับ ชื่อกฎหมาย. มาตรา.

ตัวอย่าง.....มากไปกว่านั้น อนุสัญญาทั้งสองฉบับมีใจความเหมือนกัน กล่าวโดยชัดว่า "…the protection does not extend to the data or material itself and is without prejudice to any copyright subsisting in the data or material contained in the compilation."[11]**.....**

หมายเหตุ: หากเป็นภาษาอังกฤษ ให้ใช้ See Compare .... with .....

2. คำพิพากษา

2.1 คำพิพากษาของประเทศไทย

การอ้างคำพิพากษาศาลฎีกา ให้ใส่เลขที่ พร้อมทั้งตัวย่อของผู้ที่จัดทำ เช่น

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4548/2536 (เนติ.). ตอน 10 หน้า 1155 หมายถึง คำพิพากษาฎีกาที่จัดพิมพ์โดยเนติบัณฑิตยสภา ตอน 10 หน้า 1555

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2689/2533 (ศาลยุติธรรม.). เล่ม 3 หน้า 15 หมายถึง คำพิพากษาฎีกาที่จัดพิมพ์โดยสำนักงานศาลยุติธรรม เล่ม 3 หน้า 15

ถ้าเป็นคำพิพากษาที่ไม่ได้ตีพิมพ์ ให้แสดงว่ามาจากตำราเล่มใด และถ้าเอามาจากสำเนาคำพิพากษาโดยตรง ก็ให้ย่อไว้ในภาคผนวกเพื่อใช้อ้างอิงต่อไป

ตัวอย่าง คำพิพากษาฎีกาที่ 234/2423[12] นาย ก. เป็นโจทก์ ฟ้องนาย ข. เป็นจำเลย

2.2 คำพิพากษาต่างประเทศ

ชื่อคดี. หมายเลขคดี. (ปี).

---

[9] *Id*. arts. 9 (The right to authorize reproduction of literary and artistic works in "any manner or form") & 11bis (The right to control broadcasting and cable transmissions).

[10] U.N. GAOR. 10th Sess. Supp. No. 6A. at 5. U.N. Doc. A/2905 (1955).

[11] *See Compare*. TRIPS art. 10(2) *with* WCT art. 5.

[12] คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 234/2434 (เนติ.). หน้า 15.

ตัวอย่าง คดีระหว่าง *Fiest* V. *Rural Publication* (1991),[13] ศาลฎีกาสหรัฐฯ วางหลักเกณฑ์ในเรื่องสิทธิฐานข้อมูลเป็นครั้งแรกว่า.....

[13] Feist Publications, Inc. V. Rural Telephone Service Co., Inc., 499 U.S. 340, 111 S. Ct. 1282 (1991).

รวมตัวอย่างการอ้างเชิงอรรถและบรรณานุกรม

ลักษณะของงาน	เชิงอรรถ	บรรณานุกรม
1. กฎหมาย		
*เรียงลำดับศักดิ์ของกฎหมาย	รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550. มาตรา 32.	รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
*เรียงตามตัวอักษร	รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540. มาตรา 264. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์. มาตรา 150. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง. มาตรา 55. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. มาตรา 2 (4). ประมวลกฎหมายอาญา. มาตรา 59. พระราชบัญญัติ..... มาตรา . ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547. มาตรา 5. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4548/2536 (เนติ.). ตอน 10 หน้า 1155. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2689/2533 (ศาลยุติธรรม.). เล่ม 3 หน้า 15. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ภาค 7 คดีหมายเลขแดงที่ 241/2555. คำพิพากษาศาลจังหวัดราชบุรี คดีหมายเลขแดงที่ 1147/2554. คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 2-4/2555.	รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ประมวลกฎหมายอาญา พระราชบัญญัติ…… ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4548/2536 (เนติ.). คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2689/2533 (ศาลยุติธรรม.). คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ภาค 7 คดีหมายเลขแดงที่ 241/2555. คำพิพากษาศาลจังหวัดราชบุรี คดีหมายเลขแดงที่ 1147/2554. คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 2-4/2555.
2. กฎหมายต่างประเทศ	Act on the sale of Beverages (Alcoholic Act). Section 1-5. The British Code of Advertising Practice. ข้อ 19.2. The Licensing Act 1964. Section 166 (2) (b). คดีระหว่าง *Fiest* V. *Rural Publication* (1991).	Act on the sale of Beverages (Alcoholic Act). The British Code of Advertising Practice. The Licensing Act 1964. คดีระหว่าง *Fiest* V. *Rural Publication* (1991).

ลักษณะของงาน	เชิงอรรถ	บรรณานุกรม
3. หนังสือ **ภาษาไทย**		
1.1 ผู้แต่งคนเดียว	มรกต ศรีจรุณรัตน์. (2550). ***กฎหมายลักษณะพยานเปรียบเทียบ.*** กรุงเทพฯ: คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง. หน้า 2-3	มรกต ศรีจรุณรัตน์. (2550). ***กฎหมายลักษณะพยานเปรียบเทียบ.*** กรุงเทพฯ: คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
1.1.1 กรณีพิมพ์ครั้งที่	กิตติพงษ์ กิตยารักษ์. (2543). ***กระบวนการยุติธรรมบนเส้นทางการเปลี่ยนแปลง*** (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: วิญญูชน. หน้า 219.	กิตติพงษ์ กิตยารักษ์. (2543). ***กระบวนการยุติธรรมบนเส้นทางการเปลี่ยนแปลง*** (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: วิญญูชน.
1.1.2 กรณีอ้างอิงต่อกัน	เรื่องเดียวกัน, หน้า 219	-
1.1.3 กรณีอ้างอิงมีเชิงอรรถอื่นคั่น	กิตติพงษ์ กิตยารักษ์. อ้างแล้วเชิงอรรถที่.... หน้า 219.	-
1.2 ผู้แต่งหลายคน	อุดม รัฐอมฤตม, นพนิธี สุริยะ และบรรเจิด สิงหะเนติ. (2544). ***การอ้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือใช้สิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามมาตรา 28 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540.*** กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ. หน้า 10.	อุดม รัฐอมฤตม, นพนิธี สุริยะ และบรรเจิด สิงหะเนติ. (2544). ***การอ้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือใช้สิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามมาตรา 28 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540.*** กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
4. วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์	ประสิทธิ์ อัจฉริยสกุลชัย. (2531). ***การประกันสิทธิเรียกร้องของหลักความยุติธรรมตามธรรมชาติในกฎหมายปกครองของไทย.*** วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายมหาชน, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. หน้า 40. สุกัญญา ประดิษฐ์วิทยา. (2549). ***ข้อจำกัดในการดำรงตำแหน่งหรือการประกอบอาชีพของบุคคลล้มละลาย: ศึกษาเฉพาะกรณีการประกอบอาชีพข้าราชการ.*** สารนิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. หน้า 76 จันทร์เพ็ญ ตระกูลผิว. (2550). ***ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยข้าราชการพลเรือน.*** การศึกษาอิสระหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง. หน้า 60	ประสิทธิ์ อัจฉริยสกุลชัย. (2531). ***การประกันสิทธิเรียกร้องของหลักความยุติธรรมตามธรรมชาติในกฎหมายปกครองของไทย.*** วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายมหาชน, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สุกัญญา ประดิษฐ์วิทยา. (2549). ***ข้อจำกัดในการดำรงตำแหน่งหรือการประกอบอาชีพของบุคคลล้มละลาย: ศึกษาเฉพาะกรณีการประกอบอาชีพข้าราชการ.*** สารนิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. จันทร์เพ็ญ ตระกูลผิว. (2550). ***ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยข้าราชการพลเรือน.*** การศึกษาอิสระหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

ลักษณะของงาน	เชิงอรรถ	บรรณานุกรม
5. รายงานการวิจัย	ฉันทนา ภาคบงกช และคณะ. (2539). ***การปลูกฝังวินัยของคนในชาติ: การสำรวจลักษณะทางวินัยที่พึงประสงค์ในสังคมไทย.*** รายงานการวิจัย ฉบับที่ 56. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร. หน้า 30	ฉันทนา ภาคบงกช และคณะ. (2539). ***การปลูกฝังวินัยของคนในชาติ: การสำรวจลักษณะทางวินัยที่พึงประสงค์ในสังคมไทย.*** รายงานการวิจัย ฉบับที่ 56. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร.
6.วารสาร บทความ 6.1. ภาษาไทย	พสิษฐ์ อัศววัฒเนาพร. (2553) “การแก้ไขกฎหมายล้มละลายโดยปรับปรุงโครงสร้างทั้งฉบับ (ตอนที่ 1)”. ***วารสารกระบวนการยุติธรรม***, 1(3). หน้า 30 สิทธิพร บุญคุ้ม. (2549). “การรับพิจารณาพิพากษาคดีอาญาตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลายของศาลล้มละลาย”. ***ดุลพาห.*** หน้า 10	พสิษฐ์ อัศววัฒเนาพร. (2553) “การแก้ไขกฎหมายล้มละลายโดยปรับปรุงโครงสร้างทั้งฉบับ (ตอนที่ 1)”. ***วารสารกระบวนการยุติธรรม***, 1(3). สิทธิพร บุญคุ้ม. (2549). “การรับพิจารณาพิพากษาคดีอาญาตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลายของศาลล้มละลาย”. ***ดุลพาห.***
6.2 ภาษาต่างประเทศ	Poerre Didier. (2001). “The WTO Anti Dumping Code and EC Practice Issues for Review in Trade Negotiation”. ***Journal of World Trade.*** p.39	Poerre Didier. (2001). “The WTO Anti Dumping Code and EC Practice Issues for Review in Trade Negotiation”. ***Journal of World Trade.***
7. เอกสารอื่นๆ	มติ ก.พ. ในการประชุมครั้งที่ 10/2524 วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2524 มติคณะอนุกรรมการวิสามัญเกี่ยวกับวินัยและออกจากราชการ ในการประชุมครั้งที่ 36/2521 วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2521 ฐาปน สิริวัฒนภักดี. (2553). การพัฒนาการของกระบวนการยุติธรรมต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคม. งานเอกสารวิชาการหลักสูตร "ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.)” รุ่นที่ 14 วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม. หน้า 5	มติ ก.พ. ในการประชุมครั้งที่ 10/2524 วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2524 มติคณะอนุกรรมการวิสามัญเกี่ยวกับวินัยและออกจากราชการ ในการประชุมครั้งที่ 36/2521 วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2521 ฐาปน สิริวัฒนภักดี. (2553). การพัฒนาการของกระบวนการยุติธรรมต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคม. งานเอกสารวิชาการหลักสูตร "ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.)” รุ่นที่ 14 วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม.
8. เอกสารต่างประเทศ **หนังสือ** 1.1 ผู้แต่งคนเดียว	Hans-F. Beseler and Neville Williams. (1986). ***Anti-dumping and Anti-subsidy Law: The European Communities.*** London: Sweet & Maxwell. p.100	Hans-F. Beseler and Neville Williams. (1986). ***Anti-dumping and Anti-subsidy Law: The European Communities.*** London: Sweet & Maxwell.
1.1.1 กรณีอ้างอิงต่อกัน	***Ibid***, p.100	-
1.1.2 กรณีอ้างอิงมีเชิงอรรถอื่นคั่น	Hans-F. Beseler and Neville Williams. *Supra*. p.100	-
1.1.3 กรณีอ้างอิงสองหน้าขึ้นไป	Hans-F. Beseler and Neville Williams. (1986). ***Anti-dumping and Anti-subsidy Law: The European Communities.*** London: Sweet & Maxwell. pp.100-101	Hans-F. Beseler and Neville Williams. (1986***). Anti-dumping and Anti-subsidy Law: The European Communities.*** London: Sweet & Maxwell.

ลักษณะของงาน	เชิงอรรถ	บรรณานุกรม
1.1.4 กรณีมีผู้แต่งหนังสือมากกว่า 1 เรื่อง	Michael J Jucius. (1968). ***Personnel Management. Homewood***, III: Richard D. Irwin, Inc. p.50 _____. (1975). ***Personnel Administration for Thai Students.*** Bangkok: Institute of Public Administration. Thammasat University. p.26	Michael J Jucius. (1968). ***Personnel Management. Homewood,*** III: Richard D. Irwin, Inc. _____. (1975). ***Personnel Administration for Thai Students.*** Bangkok: Institute of Public Administration. Thammasat University.
9. ฐานข้อมูลออนไลน์ **9.1 ประเทศไทย**		
9.1.1 กรณีอ้างอิงเชิงอรรถอันแรก	กระทรวงการต่างประเทศ. (2556). ***ข้อพิพาททางการค้าระหว่างบราซิลและสหรัฐอเมริกาในกรอบองค์การค้าโลก (WTO).*** (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก: http://mfa.go.th/fealac/news_events_detail.php?id=115. [2556, 18 มีนาคม]	กระทรวงการต่างประเทศ. (2556). ***ข้อพิพาททางการค้าระหว่างบราซิลและสหรัฐอเมริกาในกรอบองค์การค้าโลก (WTO).*** (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก: http://mfa.go.th/fealac/news_events_detail.php?id=115
9.1.2 กรณีอ้างอิงเชิงอรรถต่อมา หรือมีเชิงอรรถอันอื่นคั่น	กระทรวงการต่างประเทศ. (2556). ***ข้อพิพาททางการค้าระหว่างบราซิลและสหรัฐอเมริกาในกรอบองค์การค้าโลก (WTO).*** (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก: http://mfa.go.th/fealac/news_events_detail.php?id=115. [2556, 18 มีนาคม]	กระทรวงการต่างประเทศ. (2556). ***ข้อพิพาททางการค้าระหว่างบราซิลและสหรัฐอเมริกาในกรอบองค์การค้าโลก (WTO).*** (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก: http://mfa.go.th/fealac/news_events_detail.php?id=115.
9.1.3 กรณีอ้างอิงคำพิพากษาศาลฎีกาเป็นเว็บไซต์	ศาลฎีกา. ***คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5881/2533***. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก: http://www.deka2007.supremecourt.or.th/deka/web/search.jsp. [2556, 12 มีนาคม] ศาลฎีกา. ***คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 161/2522.*** (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก: http://www.deka2007.supremecourt.or.th/deka/web/search.jsp. [2556, 12 มีนาคม]	ศาลฎีกา. ***คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5881/2533***. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก: http://www.deka2007.supremecourt.or.th/deka/web/search.jsp. ศาลฎีกา. ***คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 161/2522.*** (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก: http://www.deka2007.supremecourt.or.th/deka/web/search.jsp.
9.2 ต่างประเทศ		
9.2.1 กรณีอ้างอิงเชิงอรรถอันแรก	Singapore Government. (2012). ***Bankruptcy.*** (Online). Available: http://www.agc.gov.sg. [2012, April 6]	Singapore Government. (2012). ***Bankruptcy.*** (Online). Available: http://www.agc.gov.sg.
9.2.2 กรณีอ้างอิงเชิงอรรถต่อมา หรือมีเชิงอรรถอันอื่นคั่น	Singapore Government. (2012). ***Bankruptcy.*** (Online). Available: http://www.agc.gov.sg. [2012, April 6]	Singapore Government. (2012). ***Bankruptcy.*** (Online). Available: http://www.agc.gov.sg.

บทที่ 6

สารนิพนธ์

หลักสูตร นิติศาสตรมหาบัณฑิต แบ่งการศึกษาเป็น 2 แผน คือ

แผน ก ทำวิทยานิพนธ์

แผน ข ทำสารนิพนธ์

คุณลักษณะของสารนิพนธ์

1. เป็นผลงานทางวิชาการซึ่งมีเนื้อหาสาระแสดงถึงความคิดริเริ่มของนักศึกษาในสาขาวิชาที่ศึกษา ภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระมีขอบข่าย ปริมาณ คุณภาพ และความลึกของเนื้อหาวิชาน้อยกว่าวิทยานิพนธ์

2. อาจเป็นการศึกษาค้นคว้าวิจัยในลักษณะเดียวกับวิทยานิพนธ์ หรืออาจเป็นการศึกษาทางวิชาการในลักษณะเดียวกับงานนิพนธ์ประเภทอื่น

3. เป็นงานวิจัยที่มีขอบเขตและสาระเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ศึกษา

4. เป็นงานวิจัยที่มีคุณภาพ โดยมีกระบวนการและขั้นตอน การศึกษาวิจัยที่ถูกต้อง ตามหลักวิชา

5. เป็นการฝึกปฏิบัติ เพื่อเสริมความรู้และความเข้าใจในการบวนการ การทำวิจัย รวมทั้งฝึกปฏิบัติในการสืบค้นข้อมูล การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและการรายงานผลรวมออกมาเป็นสารนิพนธ์ที่เป็นรูปเล่ม

วัตถุประสงค์ของสารนิพนธ์

1. เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจกระบวนการวิจัยทุกขั้นตอน ทั้งนี้เพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพในระดับที่ยอมรับได้ ภายใต้ข้อจำกัดของเวลาตามจำนวนหน่วยกิตที่กำหนดไว้

2. เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกวิธีการในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง วิธีการสืบค้นจากแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การแปลความหมายสำคัญ การวิเคราะห์สรุปผลจากรายงานการวิจัยอย่างเป็นเหตุเป็นผลและการทบทวนวรรณกรรม (literature review) ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

3. เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการเรียบเรียงข้อมูลที่ได้ให้เป็นระบบด้วยภาษาที่สละสลวยในอันที่จะเสนอผลงานวิชาการ การเขียนรายงานสารนิพนธ์ได้อย่างถูกวิธี

หลักการของสารนิพนธ์

1. สารนิพนธ์ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกันต้องมีคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการเช่นเดียวกัน

2. การจัดกระบวนการเรียนรู้ของรายวิชา สารนิพนธ์ ในหลักสูตรต่างๆ อาจมีความแตกต่างกันได้ แต่ต้องมุ่งให้บรรลุวัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้ในหลักสูตรนั้นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงธรรมชาติ คุณลักษณะของสาขาที่มีความแตกต่างกัน อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์และผู้อำนวยการหลักสูตรหรือรวมทั้งกรรมการวิชาการในหลักสูตร จะเป็นผู้ใช้ดุลยพินิจ

แนวทางการทำงานวิจัยระดับสารนิพนธ์

ในการทำสารนิพนธ์ อาจมีแนวทางอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง อาทิ เช่น

1. การวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาหรือสถานการณ์
2. เพื่อศึกษากรณีตัวอย่าง (Case Study)
3. การวิจัยเพื่อทดสอบทฤษฎี (Test Out Theory) ที่ไม่ซับซ้อนมากนัก
4. การวิจัยเพื่อแก้ปัญหา (Problem Solving Research) ในงานอาชีพที่ไม่ซับซ้อนมากนัก

ขั้นตอนการทำสารนิพนธ์

1. นักศึกษาลงทะเบียนและสอบผ่านวิชา “ระเบียบวิธีวิจัย” และวิชาบังคับอื่นๆ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต โดยได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00

2. ลงทะเบียนวิชาสารนิพนธ์ 6 หน่วยกิต ปัจจุบันแบ่งเป็นวิชา LAW698A สารนิพนธ์ 3 หน่วยกิต และ LAW698B สารนิพนธ์ 3 หน่วยกิต (นักศึกษารหัส 54 ลงมาเป็นรหัส LAW680A และ LAW680B)

3. นักศึกษายื่นคำร้องขออนุมัติหัวข้อ / แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ผ่านผู้อำนวยการหลักสูตร

4. หลักสูตรพิจารณาหัวข้อและเสนอขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์จากอาจารย์ประจำหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์

5. หลักสูตรดำเนินการเสนออธิการบดีแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ พร้อมทั้งสำเนาให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

6. เมื่อได้รับอนุมัติตามข้อ 5 และข้อ 6 แล้ว นักศึกษาจึงเริ่มทำสารนิพนธ์ภายใต้การแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์

7. นักศึกษาเรียบเรียงสารนิพนธ์ ตามรูปแบบที่กำหนดให้เสร็จสมบูรณ์

8. นักศึกษาเขียนคำร้องขอสอบสารนิพนธ์และนำคำร้องนี้ไปขอความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์

9. นักศึกษายื่นคำร้องพร้อมสำเนาสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ จำนวน 5 เล่ม ต่อหลักสูตร

10. ผู้อำนวยการหลักสูตร และ / หรือ บัณฑิตวิทยาลัยดำเนินการเสนออธิการบดีแต่งตั้งประธานคณะกรรมการสอบสารนิพนธ์และกรรมการร่วมไม่น้อยกว่า 3 คน และไม่เกิน 5 คน และกำหนดวันสอบพร้อมทั้งส่งสำเนาให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

11. นักศึกษาเข้าสอบสารนิพนธ์ตามวัน-เวลาที่กำหนด

12. นักศึกษาแก้ไขสารนิพนธ์ตามมติคณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ ภายใต้การแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ และอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับจากวันที่สอบสารนิพนธ์ มิฉะนั้นจะถือว่าสอบไม่ผ่าน และให้นักศึกษาส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้หลักสูตรตรวจสอบความเรียบร้อยของรูปเล่มทั้งหมด

17. เมื่อหลักสูตรตรวจสอบความเรียบร้อยแล้ว ให้นักศึกษานำสารนิพนธ์ไปเข้าปกเย็บเล่มได้

18. นักศึกษาส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่เข้าปกเย็บเล่มจำนวน 5 เล่ม บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษจำนวน 5 ชุด รวมทั้งแผ่นบันทึกข้อมูลบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 1 แผ่นให้แก่หลักสูตร

หมายเหตุ: เพื่อให้การศึกษาของนักศึกษาเป็นไปตามแผนการศึกษาและจบภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้นักศึกษาดำเนินการทำสารนิพนธ์ ตามตารางเวลาที่หลักสูตรจัดทำขึ้น

การเรียงลำดับส่วนประกอบของสารนิพนธ์

1. ปกนอก (สีเขียวเข้ม)
2. สันปก
3. ใบรองปก
4. ปกในภาษาไทย
5. ปกในภาษาอังกฤษ
   ใบรับรองสารนิพนธ์
6. บทคัดย่อภาษาไทย

7. กิตติกรรมประกาศ
8. สารบัญ
9. สารบัญตาราง (ถ้ามี)
10. สารบัญภาพประกอบ (ถ้ามี)
11. บทที่ 1 บทนำ
12. บทที่ 2 วิวัฒนาการ แนวคิด ทฤษฎีทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
13. บทที่ 3 ศึกษาประเด็นปัญหา / ศึกษาเปรียบเทียบ
14. บทที่ 4 การวิเคราะห์ปัญหาของการศึกษา
15. บทที่ 5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ
16. บรรณานุกรม
17. ภาคผนวก
18. ประวัติผู้เขียน

การพิมพ์และการจัดรูปเล่ม

การพิมพ์ การจัดรูปเล่ม ใบรับรองสารนิพนธ์ ใช้รูปแบบเดียวกับวิทยานิพนธ์ เป็นแต่เพียงเปลี่ยนชื่อบทนิพนธ์ให้ตรงกับปกของงานที่ทำเท่านั้น

บทบาทอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการในการบังคับคดีแพ่ง

THE ROLE AUTHORITY AND DUTY OF PUBLIC PROSECUTOR IN THE CIVIL EXECUTION*

พัชฌา จิตรมหึมา**
ธนารักษ์ ศรีวิภาค***

1. บทนำ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวด 11 องค์กรตามรัฐธรรมนูญ ส่วนที่ 2 องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ ได้บัญญัติให้องค์กรอัยการเป็นองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งมาตรา 255 วรรคห้า บัญญัติให้องค์กรอัยการมีหน่วยธุรการที่เป็นอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการดำเนินการอื่นโดยมีอัยการสูงสุดเป็นผู้บังคับบัญชา ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ[14] โดยผลของการใช้บังคับรัฐธรรมนูญดังกล่าวทำให้เกิดผลในทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานอัยการสูงสุดโดยตรงหลายประการ และเป็นเหตุให้บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่และการปฏิบัติงานของพนักงานอัยการและสำนักงานอัยการสูงสุดที่ใช้บังคับอยู่ไม่สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

สำนักงานอัยการสูงสุดได้เสนอร่างกฎหมายต่อคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาปรับปรุงและแก้ไขร่างกฎหมายดังกล่าวและส่งไปให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาร่างกฎหมายจนในที่สุดได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และมีผลใช้บังคับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา[15]

พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 เป็นกฎหมายสำคัญที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงด้านอำนาจหน้าที่ของทั้งสำนักงานอัยการสูงสุดและของพนักงานอัยการ ซึ่งอำนาจหน้าที่อันสำคัญยังคงมีอยู่เช่นเดิมตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติพนักงานอัยการ พ.ศ. 2498 เช่น การฟ้องคดีอาญา

---

*บทความนี้เรียบเรียงจากสารนิพนธ์เรื่อง บทบาทอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการในการบังคับคดีแพ่ง ซึ่งได้ผ่านการสอบสารนิพนธ์เรียบร้อยแล้ว

**ผู้ร่วมดำเนินการจัดทำสารนิพนธ์และที่ปรึกษาสารนิพนธ์

***นักศึกษาปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ สาขากฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม

[14]ปรีชา ส่งสัมพันธ์. (2554). ***คำอธิบายพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553.*** กรุงเทพฯ: ม.ป.ท. หน้า 11-68.

[15]กฎหมายทั้ง 4 ฉบับ คือ 1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553 2. พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ.2553 3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553 และ 4. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553

การฟ้องคดีแพ่ง การฟ้องคดีที่ราษฎรฟ้องเองไม่ได้เพราะกฎหมายห้าม[16] หรือกรณีผิดสัญญาประกันตัวจำเลย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและหากพิจารณาอำนาจหน้าที่ในประการอื่นที่พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 บัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ในกรณีที่เกี่ยวกับอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการ เช่น การดำเนินการตามที่เห็นสมควรเกี่ยวกับการบังคับคดีอาญาเฉพาะในส่วนของการยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับตามคำพิพากษา ในการนี้ มิให้เรียกค่าฤชาธรรมเนียมจากพนักงานอัยการ (มาตรา 14 (7)) การปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการ (มาตรา 14 (10)) และการปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กำหนดให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุดตามที่ได้รับมอบหมายจากอัยการสูงสุด (มาตรา 14 (11)) ส่วนมาตรา 23 บัญญัติว่า สำนักงานอัยการสูงสุด นอกจากมีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการและงานวิชาการ เพื่อสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้แก่พนักงานอัยการแล้ว ให้มีอำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้ด้วย เช่น การดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีแพ่ง หรือคดีปกครองแทนรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งพนักงานอัยการได้รับดำเนินคดีให้ (มาตรา 23 (4)) การให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐในการอำนวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน (มาตรา 23 (7)) และการปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือสำนักงานอัยการสูงสุด (มาตรา 23 (9)) จากมาตรา 14 และมาตรา 23 สรุปได้ว่า อำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการตามพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 คือ อำนาจในการบังคับคดี

การบังคับคดีแพ่งตามคำสั่งศาล เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมบังคับคดีและหากเป็นคดีแพ่งที่ประชาชนเป็นโจทก์ผู้ชนะคดี ซึ่งเรียกว่า เจ้าหนี้ตามคำพิพากษา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 271 กำหนดให้เจ้าหนี้ตามคำพิพากษามีหน้าที่ในการดำเนินกระบวนการบังคับคดีต่อไป แต่หากว่าในคดีแพ่งนั้น ผู้ชนะคดีเป็นรัฐหรือหน่วยงานของรัฐ การบังคับคดีจะดำเนินการโดยหน่วยงานซึ่งเป็นคู่ความที่ชนะคดีเช่นเดียวกับเอกชน แต่เมื่อพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 มีผลใช้บังคับจึงทำให้อำนาจหน้าที่ในส่วนของการบังคับคดีเป็นอำนาจของพนักงานอัยการ โดยมีเงื่อนไขสำคัญที่จะทำให้พนักงานอัยการเข้ามารับผิดชอบในการดำเนินการบังคับคดีได้นั้น จะต้องเป็นกรณีที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐได้ส่งเรื่องมาให้พนักงานอัยการในฐานะทนายแผ่นดินว่าต่างหรือแก้ต่างให้ ซึ่งถือเป็นหลักการใหม่ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนทั้งในพระราชบัญญัติพนักงานอัยการ พ.ศ. 2478 และพระราชบัญญัติพนักงานอัยการ พ.ศ. 2498 โดยเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 นั้น มีความประสงค์ที่จะป้องกันมิให้เกิดปัญหาเช่นในอดีตที่พนักงานอัยการฟ้องคดีแพ่งและคดีปกครอง

---

[16] เช่น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1562 วางหลักห้ามมิให้ฟ้องบุพการีไม่ว่าในคดีแพ่งหรือคดีอาญา ซึ่งคำว่าบุพการี หมายถึง บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย โดยถือว่าเป็นคดีอุทลุมที่ห้ามผู้สืบสันดานฟ้องร้องต่อศาล แต่พนักงานอัยการอาจฟ้องได้เมื่อเห็นสมควร โปรดดู ประสพสุข บุญเดช. (2551). ***คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 4 ว่าด้วย ครอบครัว.*** (พิมพ์ครั้งที่ 17). กรุงเทพฯ: เนติบัณฑิตยสภา. หน้า 590-591.

แทนรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐตามอำนาจหน้าที่ และเมื่อศาลยุติธรรมหรือศาลปกครองมีคำพิพากษาให้รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐชนะคดี สำนักงานอัยการสูงสุดโดยพนักงานอัยการกลับไม่มีอำนาจและหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีแพ่งหรือคดีปกครองซึ่งมีผลทำให้รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐต้องว่าจ้างทนายความเอกชนให้เข้ามาดำเนินการบังคับคดีแทน โดยทรัพย์สินที่ได้จากการบังคับคดีล้วนเป็นรายได้ของแผ่นดินโดยตรง ดังนั้น การเพิ่มอำนาจในส่วนนี้ จึงถือเป็นการรักษาผลประโยชน์ของรัฐ และสำนักงานอัยการสูงสุดยังไม่มีแนวทางที่ชัดเจนว่าอำนาจและหน้าที่ซึ่งเกี่ยวกับการบังคับคดีนี้จะดำเนินการไปในแนวทางใด นอกจากนี้ ยังมีปัญหาความไม่ชัดเจนของบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ได้ให้อำนาจไว้ แม้ปัจจุบันสำนักงานอัยการสูงสุด จะได้ออกระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดี พ.ศ. 2555 มาใช้บังคับเพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอัยการแล้วก็ตาม แต่ยังพบข้อบกพร่องอยู่บางประการ ประกอบกับบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่อาจจะยังไม่เข้าใจในอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการที่จะเข้าไปดำเนินการบังคับคดีแทนรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐเท่าที่ควร

2. ระบบอัยการในต่างประเทศและระบบอัยการในประเทศไทย

หากพิจารณาระบบอัยการ จะพบว่าระบบดังกล่าวอาจแบ่งได้เป็น 2 ระบบ คือ 1. ระบบอัยการในกลุ่มประเทศ Civil law และ 2. ระบบอัยการในกลุ่มประเทศ Common Law โดยในกลุ่มประเทศ Civil Law มีสาธารณรัฐฝรั่งเศสเป็นต้นแบบโดยทฤษฎีหลักการแบ่งแยกอำนาจ (Separation of Powers) ทฤษฎีนี้มีขึ้นเพื่อเป็นการต่อต้านระบบการผูกขาดอำนาจของกษัตริย์ที่รวมอำนาจทั้งปวงไว้ที่ตนแต่เพียงผู้เดียว[17] และเป็นผลพวงอันทำให้เกิดระบบอัยการขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศฝรั่งเศสและเป็นแบบอย่างให้กับนานาประเทศในเวลาต่อมาโดยสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีก็นำระบบอัยการนี้ไปใช้ด้วยเช่นกัน[18] ส่วนในกลุ่มประเทศ Common Law มาจากระบบกฎหมายจารีตประเพณีมีวิวัฒนาการในสหราชอาณาจักรเป็นประเทศแรก หรืออาจจะกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า ระบบกฎหมาย Common Law หมายถึง คำพิพากษาของศาลและจารีตประเพณีเป็นหลักซึ่งใช้เป็นหลักในการปกครองโดยพื้นฐานของระบบกฎหมาย Common Law คือ หลักการแห่งกฎหมาย หรือ หลักนิติธรรม[19] (Rule of Law)

2.1 **ระบบอัยการในต่างประเทศ**

2.1.1 อัยการในสาธารณรัฐฝรั่งเศส

---

[17] เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์. (2552). ***หลักพื้นฐานกฎหมายมหาชนว่าด้วย รัฐ รัฐธรรมนูญและกฎหมาย*** (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ: วิญญูชน. หน้า 245-255.

[18] คณิต ณ นคร. (2520). ***ระบบอัยการต่างประเทศ : อัยการเยอรมันและการดำเนินคดีอาญาของเยอรมันก่อนฟ้อง*** (พิมพ์แจกงานกฐินพระราชทาน ณ วัดบูรณศิริมาตยาราม). กรุงเทพฯ: สถานสงเคราะห์หญิงปากเกร็ด. หน้า 22.

[19] ธานินทร์ กรัยวิเชียร. (2552). ***หลักนิติธรรม.*** บรรยายในการอบรมหลักสูตรจริยธรรม เนติบัณฑิต สมัยที่ 61สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2552. กรุงเทพฯ: ชวนพิมพ์ 50. หน้า 3.

องค์การอัยการของฝรั่งเศสจะสังกัดในกระทรวงยุติธรรมเช่นเดียวกับศาล แต่ไม่ได้ขึ้นตรงต่อศาล ทั้งนี้ เนื่องจากอัยการเป็นตัวแทนอำนาจฝ่ายบริหาร ศาลไม่มีอำนาจควบคุมการปฏิบัติงานของอัยการไม่ว่าด้วยการสั่งการด้วยวาจา หรือการว่ากล่าวในรูปแบบคำพิพากษา มีคำพิพากษาศาลฎีกา เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 1938 ยกคำพิพากษาที่กล่าวตำหนิอัยการโดยถือว่าเป็นการละเมิดอำนาจ และยังมีคำพิพากษาศาลฎีกา เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม ค.ศ.1892 ตัดสินว่า ศาลจะไม่รับพิจารณาฟ้องของอัยการไม่ได้และจะปฏิเสธไม่ให้อัยการแถลงด้วยวาจาไม่ได้[20] จะเห็นได้ว่าระบบอัยการในประเทศฝรั่งเศสได้แยกออกจากศาลยุติธรรม โดยเด็ดขาดทำให้การปฏิบัติหน้าที่ทั้งของศาลยุติธรรมและองค์กรอัยการไม่ขึ้นตรงต่ออำนาจของกันและกัน

อัยการฝรั่งเศสมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินคดีอาญาและมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินคดีอีกหลายประการทั้งทางแพ่งและพาณิชย์ รวมทั้งคดีล้มละลาย หลักการดำเนินคดีอาญาในสาธารณรัฐฝรั่งเศสถือว่าผู้ที่มีอำนาจในการสอบสวนและฟ้องคดีอาญา คือ พนักงานอัยการเป็นไปตามหลักการดำเนินคดีอาญาโดยรัฐ ดังนั้น สาธารณรัฐฝรั่งเศสจึงไม่ได้แบ่งแยกการสอบสวนออกจากการฟ้องร้องคดี อัยการเป็นผู้รับผิดชอบการสอบสวน โดยอาจจะทำการสอบสวนด้วยตนเองหรือมอบให้ตำรวจฝ่ายคดีดำเนินการแทนก็ได้ แต่โดยทั่วไปแล้วอัยการจะมอบให้ตำรวจฝ่ายคดีดำเนินการสอบสวนแทน โดยอัยการเป็นผู้กำหนดทิศทางและกำกับดูแลการทำงานของตำรวจฝ่ายคดี

2.1.2 อัยการในสหราชอาณาจักร

สำนักงานอัยการสูงสุดของอังกฤษ (CPS) เป็นหน่วยงานของรัฐบาล ซึ่งมีหน้าที่ฟ้องคดีอาญาในอังกฤษและเวลล์ ส่วนในสกอตแลนด์และไอร์แลนด์เหนือมีสำนักงานอัยการสูงสุด แยกต่างหากจาก CPS ตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการฟ้องร้องคดีอาญา ค.ศ. 1985 กำหนดให้พนักงานอัยการปฏิบัติหน้าที่อย่างใกล้ชิดกับเจ้าพนักงานตำรวจ แต่เป็นอิสระแยกต่างหากจากกัน สำนักงานอัยการสูงสุดของอังกฤษบริหารโดยอัยการสูงสุดและหัวหน้าฝ่ายบริหารซึ่งอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของอัยการสูงสุด

พนักงานอัยการของอังกฤษมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินคดีอาญาเท่านั้น ส่วนการดำเนินคดีแพ่งแทนหน่วยงานของรัฐจะเป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานคดีกระทรวงการคลัง (Treasury Solitors Department) โดยพนักงานอัยการจะพิจารณาตรวจสำนวนการสอบสวนซึ่งดำเนินการโดยพนักงานสอบสวนที่เป็นเจ้าพนักงานตำรวจ พนักงานอัยการจะพิจารณาสั่งคดี โดยจะสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องผู้ต้องหา หากสั่งฟ้องและเป็นกรณีคดีอยู่ในอำนาจของศาลแขวง พนักงานอัยการทุกคนสามารถดำเนินกระบวนพิจารณาคดีในชั้นศาลได้ทั้งหมด แต่หากเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลอาญา Crown Court เฉพาะพนักงานอัยการที่มีประสบการณ์สูงและได้รับสถานะ Higher Court Advocate จึงจะสามารถดำเนินคดีในศาล Crown Court ได้ ในประเทศอังกฤษด้วยเหตุผลทางจารีตประเพณีเฉพาะ Barrister อิสระ (Private Barrister) จะได้รับอนุญาต

---

[20] สุรพงษ์ อินทสระ. (2545). ***บทบาทของพนักงานอัยการในคดีปกครอง.*** วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง. หน้า 59-61.

ให้ดำเนินคดีในศาล Crown Court หรือศาลที่สูงกว่า (เช่น ศาลอุทธรณ์) หรือศาลฎีกา มีพนักงานอัยการจำนวนมากเคยเป็น Private Barrister มีสิทธิว่าความดำเนินคดีได้ทุกศาล แต่เมื่อมาเป็นพนักงานอัยการมีสถานะเป็น Employed Barrister หมดสิทธิว่าความในศาล Crown Court และศาลที่สูงกว่า นอกจากอำนาจในการพิจารณาสั่งคดีและดำเนินคดีในศาลแล้ว พนักงานอัยการยังมีอำนาจแนะนำ พนักงานสอบสวนในการดำเนินการสอบสวน แต่อำนาจดังกล่าวไม่มีลักษณะบังคับ พนักงานสอบสวนยังคงมีดุลพินิจในการทำการสอบสวนภายใต้ดุลพินิจของตนเองอย่างเต็มที่[21]

การดำเนินคดีอาญานอกจากอธิบดีอัยการแล้วยังมีผู้อำนวยการดำเนินคดีอาญา (The Director of Public Prosecutions) ทำหน้าที่ในการควบคุมการดำเนินคดีอาญาให้เกิดความยุติธรรม โดยผู้อำนวยการดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของอธิบดีอัยการซึ่งเป็นรัฐมนตรีมีตำแหน่งทางการเมืองรับผิดชอบต่อรัฐสภา ผู้อำนวยการดำเนินคดีอาญามีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1. ให้คำปรึกษา และแนะนำแก่หน่วยงานราชการต่าง ๆ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ

2. ตรวจรายงานคดีบางประเภทที่มีความสำคัญและยุ่งยากซับซ้อน

3. ผู้อำนวยการมีอำนาจฟ้องคดีดังต่อไปนี้

(1) คดีที่มีอัตราโทษประหารชีวิต

(2) คดีที่หน่วยงานราชการขอให้ฟ้องร้องแทน

(3) คดีที่เห็นว่ามีความสำคัญหรือยุ่งยาก อันควรเข้าแทรกแซง

สำหรับอำนาจในการสอบสวนคดีอาญานั้น พนักงานอัยการในประเทศอังกฤษไม่มีอำนาจในการสอบสวนแต่อย่างใด เพราะเป็นอำนาจหน้าที่ของตำรวจโดยเฉพาะที่จะดำเนินการสอบสวน

2.1.3 อัยการในประเทศญี่ปุ่น

องค์การอัยการยุคใหม่ได้เริ่มก่อตั้งในปีที่ 5 แห่งรัชสมัยเมจิ (Meiji)[22] ซึ่งได้รับอิทธิพลจากระบบอัยการของฝรั่งเศส พนักงานอัยการในสมัยนั้นจะนั่งบนบัลลังก์ข้างผู้พิพากษา ส่วนทนายความและจำเลยจะอยู่ด้านล่าง ผู้พิพากษาจะเป็นผู้นำในกระบวนพิจารณาทั้งหมดและเป็นฝ่ายซักถามพยาน ต่อมาใน พ.ศ. 2433 ประเทศญี่ปุ่นได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญเมจิ (Meiji Constitution) และในปีเดียวกันนี้เองได้มีการ

---

[21] จิรวุฒิ เตชะพันธุ์, ชูศักดิ์ เสนาบุญญฤทธิ์ และจุมพล พันธุ์สัมฤทธิ์. (2546). ***ระบบอัยการอังกฤษ.*** สำนักงานอัยการสูงสุด. หน้า 1-3.

[22] อมรรัตน์ กุลจริต. (2541). ***ประมุขของรัฐในระบบรัฐสภา : ศึกษาในเชิงประวัติศาสตร์กฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบกรณีของประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน ญี่ปุ่น และไทย.*** วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. หน้า 259-264.

บัญญัติประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยได้รับอิทธิพลจากระบบกฎหมายของภาคพื้นยุโรปซึ่งระบบยุติธรรมทางอาญาเป็นระบบกล่าวหา[23]

ใน พ.ศ. 2490 บทบัญญัติของกฎหมายอันเกี่ยวกับสำนักงานอัยการได้กำหนดบทบาทและอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการที่ชัดเจนขึ้น โดยต่อมาใน พ.ศ. 2492 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาถูกแก้ไขให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ในส่วนของระบบวิธีพิจารณาความอาญาโดยเฉพาะในชั้นพิจารณาคดีเปลี่ยนมาใช้ระบบกล่าวหา การฟ้องคดีอาญาเป็นอำนาจของรัฐ การฟ้องคดีโดยเอกชนไม่สามารถกระทำได้ และการพิสูจน์ความผิดของจำเลย พนักงานอัยการมีภาระการพิสูจน์จนปราศจากสงสัยโดยสิ้นเชิง โดยมีข้อสันนิษฐานว่าจำเลยเป็นผู้บริสุทธิ์[24] ห้องพิจารณาได้มีการเปลี่ยนแปลงโดยพนักงานอัยการไม่ได้นั่งบนบัลลังก์ข้างผู้พิพากษาเช่นเดิม แต่ลงมานั่งในระดับเดียวกันกับทนายความ

ในระบบกระบวนการยุติธรรมอัยการของญี่ปุ่นจะมีภารกิจที่สำคัญอยู่ 5 ประการ ดังต่อไปนี้

1. สืบสวนสอบสวนและดำเนินคดีอาญาที่เสนอต่ออัยการโดยเจ้าพนักงานตำรวจ

2. สืบสวนสอบสวนและดำเนินคดีอาญาที่เอกชนได้ร้องทุกข์หรือกล่าวโทษต่ออัยการ หรือที่อัยการได้ทราบมาไม่ว่าจะโดยทางใด

3. ฟ้องคดีอาญาต่อศาล[25]

4. ดำเนินการดูแลให้การบังคับคดีตามคำพิพากษาของศาลเป็นไปโดยถูกต้อง

5. ปฏิบัติการอื่น ๆ ในฐานะผู้แทนหรือผู้รักษาผลประโยชน์ของมหาชน

ภารกิจของพนักงานอัยการญี่ปุ่น หาได้เสร็จสิ้นลงเพียงในขั้นตอนของการดำเนินการฟ้องร้องคดีในชั้นศาลเท่านั้น หากแต่ยังต้องรับผิดชอบตลอดไปถึงการบังคับคดีตามคำพิพากษาของศาลด้วย ซึ่งหมายความว่า การลงโทษแก่ผู้ต้องโทษทุกรายต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของอัยการเสมอ หากมีปัญหาใดเกิดขึ้นในชั้นบังคับคดี อัยการก็จะเป็นผู้วินิจฉัยดำเนินการต่อปัญหาเฉพาะหน้านั้น ๆ แล้วเสนอรายงานต่อศาลเพื่อขอความเห็นชอบต่อไป เช่น ในกรณีที่ผู้ต้องโทษเกิดวิกลจริต ภายหลังจากที่ศาลได้มีคำพิพากษาให้ลงโทษจำคุกแล้ว อัยการก็อาจระงับการบังคับคดีไว้ แล้วส่งตัวผู้ต้องโทษไปรับการรักษา ณ โรงพยาบาลจนกว่าผู้นั้นจะหายจากอาการวิกลจริตมาตรการใดที่อัยการได้ดำเนินการลงไปแล้ว แม้ศาลจะไม่เห็นชอบด้วยและสั่งยกเลิกเพิกถอนในภายหลังแต่ยังถือว่ามาตรการนั้นได้ดำเนินการไปโดยชอบด้วยกฎหมาย

2.2 **ระบบอัยการในประเทศไทย**

---

[23] จุมพล พันธุ์สัมฤทธิ์. (2554). *ระบบอัยการญี่ปุ่น.* **วารสารอัยการ,24**(258), หน้า 178.

[24]สมบัติ ดาวแจ้ง. (2543). ***ข้อสันนิษฐานความรับผิดในกฎหมายอาญา.*** วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. หน้า 9-13.

[25] ศิระ บุญภินนท์. (2541). *การควบคุมดุลพินิจอัยการในประเทศญี่ปุ่น.* **วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช,10** (1), หน้า 93-94.

กรมอัยการได้สังกัดอยู่ในกระทรวงมหาดไทยเป็นเวลาเกือบ 70 ปี และได้เกิดปัญหาข้อขัดข้องอยู่หลายประการในการบริหารงานและการบริหารบุคคล ได้มีการปรับปรุงฐานะข้าราชการอัยการให้สูงขึ้น โดยมีพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2503 แยกข้าราชการอัยการออกจากข้าราชการพลเรือนสามัญ และเปลี่ยนแปลงมาเป็นพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2521 ในส่วนสถานะของหน่วยงานนั้น ในวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2534 ได้มีการแยกกรมอัยการออกจากกระทรวงมหาดไทยไปเป็นหน่วยงานราชการอิสระไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงทบวงใด และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี และเปลี่ยนชื่อจากกรมอัยการเป็นสำนักงานอัยการสูงสุดมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญาทั้งปวง ดำเนินคดีแพ่งและให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและอำนาจหน้าที่อื่นตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายเปลี่ยนชื่อตำแหน่งอธิบดีกรมอัยการและรองอธิบดีกรมอัยการเป็นอัยการสูงสุดและรองอัยการสูงสุดตามลำดับ โดยผลจากประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ 47 และฉบับที่ 49 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2534 ทั้งนี้ คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ได้ให้เหตุผลว่า โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระบบการบริหารงานยุติธรรมในส่วนที่เกี่ยวกับงานของอัยการให้มีความเป็นอิสระเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ยิ่งขึ้น และเพื่อมิให้มีอิทธิพลทางการเมืองก้าวก่ายในการดำเนินคดี ซึ่งจะทำให้เกิดความเป็นธรรมแก่ประชาชนโดยส่วนรวมยิ่งขึ้น และเมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2534 ได้มีการเปลี่ยนแปลงให้สำนักงานอัยการสูงสุดอยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี ต่อมาเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2545 มีการเปลี่ยนแปลงให้สำนักงานอัยการสูงสุดอยู่ในบังคับบัญชาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในปี พ.ศ. 2550 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 โดยในหมวด 11 ว่าด้วยองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ส่วนที่ 2 ว่าด้วยเรื่ององค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ ในมาตรา 255 บัญญัติขึ้นใหม่ ซึ่งกำหนดสถานะของสำนักงานอัยการสูงสุดให้เป็นองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ ให้พนักงานอัยการมีอำนาจหน้าที่ตามที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญนี้และตามกฎหมายว่าด้วยอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการและกฎหมายอื่น พนักงานอัยการมีอิสระในการพิจารณาสั่งคดีและการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปโดยเที่ยงธรรม มีหน่วยธุรการที่เป็นอิสระในหารบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการดำเนินการอื่น โดยมีอัยการสูงสุดเป็นผู้บังคับบัญชา

ต่อมาสำนักงานอัยการสูงสุดได้เสนอร่างกฎหมายเพื่ออนุวัติการให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยต่อมารัฐสภาได้เห็นชอบกับกฎหมายจำนวน 4 ฉบับ อันได้แก่ (1) พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 (2) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553 (3) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553 (4) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2553 พระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นกฎหมายที่มีความสำคัญยิ่งต่อสำนักงานอัยการสูงสุดและข้าราชการฝ่ายอัยการ เพราะเป็นกฎหมายจัดตั้งองค์กรอัยการให้มีสถานะเป็นองค์กรอิสระอื่นตาม

รัฐธรรมนูญ โดยกำหนดอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการและสำนักงานอัยการสูงสุด และความคุ้มครองการใช้ดุลพินิจของพนักงานอัยการในการสั่งคดีและการปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรับรองความเป็นอิสระในการพิจารณาสั่งคดีและการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอัยการตามรัฐธรรมนูญ

ในอดีตพนักงานอัยการมีหน้าที่เพียงแต่ดำเนินคดีอาญาแทนรัฐเท่านั้น อันเป็นไปตามแนวคิดของระบบการฟ้องคดีอาญาแทนรัฐซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม ต่อมาเมื่อระยะเวลาผ่านไป บทบาทและอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการเริ่มปรับเปลี่ยนไปตามบริบทของสังคมประกอบกับกฎหมายที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยเพื่อให้ทันต่อความต้องการของสังคมและสนองรับกับภารกิจของรัฐ ดังนั้น อำนาจและหน้าที่ในการดำเนินคดีอาญาแทนรัฐเพียงประการเดียว จึงไม่เพียงพอสำหรับการธำรงค์ไว้ซึ่งความยุติธรรมในสังคม พนักงานอัยการจึงมีหน้าที่ในการอำนวยความยุติธรรมแล้วยังมีหน้าที่ในการรักษาผลประโยชน์ของรัฐ และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเพิ่มขึ้นอีกด้วย

3. แนวคิดและทฤษฎีว่าด้วยการบังคับคดีแพ่ง

3.1 การบังคับคดีแพ่งโดยทั่วไป

หลังจากศาลมีคำพิพากษาแล้ว เจ้าหนี้ตามคำพิพากษา จะต้องดำเนินการบังคับคดีตามคำพิพากษา เพื่อที่จะได้รับสิทธิตามที่กำหนดไว้ในคำพิพากษานั้น และในการบังคับคดีหากว่าเป็นเรื่องที่จะต้องดำเนินการทางเจ้าพนักงานบังคับคดีหรือทางศาล ทางปฏิบัติศาลจะออกคำบังคับ และส่งให้คู่ความฝ่ายที่แพ้คดีรับทราบคำบังคับเพื่อให้ปฏิบัติตามคำบังคับนั้น และเมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่ให้ปฏิบัติตามคำบังคับแล้ว คู่ความฝ่ายที่แพ้คดีไม่ปฏิบัติตามคำบังคับดังกล่าว เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาจะยื่นคำขอให้ศาลออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี เมื่อศาลได้รับคำขอของเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาก็จะพิจารณาว่า คำขอดังกล่าวมีหลักเกณฑ์ครบถ้วนตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งกำหนดหรือไม่ และหากมีเงื่อนไขครบถ้วน ศาลจะมีคำสั่งและออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีให้ตามคำขอของเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา[26] เป็นขั้นตอนที่เรียกว่า การออกหมายบังคับคดีอันเป็นเรื่องความสมัครใจของเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาโดยการบังคับคดีนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องรอจนกว่าคดีจะถึงที่สุด เมื่อศาลมีคำพิพากษาแล้ว แม้ต่อมาจะมีการอุทธรณ์หรือฎีกาคำพิพากษาแต่หากศาลมิได้มีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับคดี ไว้ก็ย่อมดำเนินการบังคับคดีได้ทันที

กรณีที่การบังคับคดีจะดำเนินการทางเจ้าพนักงานบังคับคดี ได้แก่ กรณีที่ศาลพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระเงิน ศาลพิพากษาให้ขับไล่หรือรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ศาลพิพากษาให้ลูกหนี้ส่งมอบทรัพย์เฉพาะสิ่ง

ส่วนกรณีที่การบังคับคดีนั้นจะต้องดำเนินการทางศาล ได้แก่ ศาลพิพากษาให้จำเลยดำเนินการทำ

---

[26] เอื้อน ขุนแก้ว. (2553). ***กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 4 ว่าด้วยวิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาและการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง*** (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: พลสยามพริ้นติ้ง (ประเทศ). หน้า 74.

นิติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง หากจำเลยไม่ดำเนินการให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนา ศาลพิพากษาให้จำเลยกระทำการหรืองดเว้นกระทำการ เช่น ห้ามนำสิ่งของมากีดขวางทางเข้าออกโจทก์และหากมีการฝ่าฝืนหลังจากออกคำบังคับแล้ว ศาลจะมีคำสั่งให้ดำเนินการจับกุมและกักขังจำเลยได้

3.2 การบังคับคดีแพ่งโดยพนักงานอัยการ

การรักษาผลประโยชน์ของรัฐ โดยพนักงานอัยการ ทำหน้าที่เป็นทนายแผ่นดินในคดีแพ่งที่หน่วยงานของรัฐ เป็นโจทก์ และมุ่งเน้นการพัฒนาเฉพาะด้านการดำเนินคดีแพ่ง และเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการทางศาลจนออกหมายบังคับคดีแล้ว ยังมีอำนาจต่อไปในการบังคับคดีด้วย ในการนี้ สำนักงานอัยการสูงสุดได้จัดตั้งสำนักงานการบังคับคดี ขึ้นมาโดยเฉพาะ เพื่อปฏิบัติราชการด้านการบังคับคดี และเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ได้มีการออกระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดี พ.ศ. 2555 โดยระเบียบดังกล่าวมีทั้งสิ้น 42 ข้อ แบ่งเป็น ข้อ 1 - ข้อ 5 เป็นความเบื้องต้น ข้อ 6 - ข้อ 22 เป็นบททั่วไป หมวด 1 การบังคับคดีแพ่ง ข้อ 23 - ข้อ36 หมวด 2 การบังคับคดีปกครอง ข้อ 37 หมวด 3 การบังคับคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา ข้อ 38 หมวด 4 การบังคับยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับตามคำพิพากษา ข้อ 39 - ข้อ 41 และหมวดที่ 5 การบังคับคดีกรณีผิดสัญญาประกันต่อศาลและประกันรับสิ่งของไปดูแลรักษา ข้อ 42

การบังคับคดีแพ่งโดยพนักงานอัยการตามระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดี พ.ศ. 2555 คือ การตรวจสอบสถานะของลูกหนี้[27] และการตรวจสอบทรัพย์สินของลูกหนี้[28] กล่าวคือ การแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐานเกี่ยวกับการมีอยู่ของทรัพย์สินของลูกหนี้ ตลอดทั้งความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้

4. วิเคราะห์ปัญหาการบังคับคดีแพ่งโดยพนักงานอัยการ

4.1 วิเคราะห์อำนาจและหน้าที่ในการบังคับคดีแพ่งของพนักงานอัยการในต่างประเทศ

เมื่อพิจารณาอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการฝรั่งเศสแล้ว จะเห็นว่าในส่วนของการบังคับคดีแพ่งไม่มีบทบัญญัติส่วนใดวางหลักนี้ไว้ให้พนักงานอัยการทำหน้าที่ในการบังคับคดีแพ่งแทนรัฐในกรณีที่รัฐเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาล แต่มีอำนาจหน้าที่ในชั้นบังคับคดีอาญา กล่าวคือ การบังคับโทษในคดีอาญา

---

[27] การตรวจสอบสถานะ หมายความว่า การตรวจสถานะภาพบุคคล ความสามารถในการชำระหนี้และอื่นๆ ของลูกหนี้ตามที่เห็นสมควรเกี่ยวกับการบังคับคดี ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการตรวจสอบสถานะของลูกหนี้ในกรณีลูกหนี้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ

[28] การตรวจสอบทรัพย์สิน หมายความว่า การสืบหาทรัพย์สินและสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้อันพึงยึดหรืออายัดเพื่อนำมาชำระหนี้ตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาล

ส่วนของอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการอังกฤษนั้น จะมีหน้าที่หลักเพียงแต่การฟ้องคดีอาญาเท่านั้นไม่มีอำนาจในการดำเนินคดีแพ่งแต่อย่างใด

อำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการญี่ปุ่นที่เกี่ยวกับการบังคับคดีแพ่งแทนรัฐในกรณีที่รัฐเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลนั้น มีลักษณะเช่นเดียวกับอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการฝรั่งเศส กล่าวคือไม่มีกฎหมายใดบัญญัติให้อำนาจหน้าที่พนักงานอัยการในเรื่องที่เกี่ยวกับการบังคับคดีแพ่งไว้แต่อย่างใด แต่มีลักษณะเช่นเดียวกับพนักงานอัยการของสาธารณรัฐฝรั่งเศส กล่าวคือ เมื่อมีการฟ้องคดีอาญาจนศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว พนักงานอัยการหาได้สิ้นสุดภาระหน้าที่เพียงเท่านี้ไม่ แต่ยังคงมีหน้าที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลผู้ต้องโทษทุกรายให้ถูกบังคับตามคำพิพากษาที่ศาลได้ตัดสินไว้อย่างถูกต้อง และหากมีปัญหาอันเกี่ยวกับการบังคับโทษในคดีอาญา พนักงานอัยการจะเป็นผู้วินิจฉัยต่อประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นบังคับคดีดังกล่าว แล้วเสนอความเห็นและรายงานต่อศาลเพื่อให้ศาลพิจารณาเห็นชอบและมีคำสั่งต่อไป

4.2 วิเคราะห์อำนาจและหน้าที่ในการบังคับคดีแพ่งของพนักงานอัยการในประเทศไทย

4.2.1 ปัญหาเรื่องบทบัญญัติของกฎหมาย

การที่พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 กำหนดให้สำนักงานอัยการสูงสุด มีหน้าที่เกี่ยวกับการบังคับคดีดังกล่าวทำให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ และเกิดความไม่เข้าใจบทบาทในเรื่องอำนาจและหน้าที่ที่เกิดขึ้นใหม่นี้ว่าพนักงานอัยการจะไปดำเนินการบังคับคดีแพ่งแทนหน่วยงานของรัฐด้วยวิธีการใดและในรูปแบบใด เพราะปัจจุบันการบังคับคดีเป็นอำนาจหน้าที่ของกรมบังคับคดีเท่านั้นและมีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการบังคับคดี คือ เจ้าพนักงานบังคับคดีอยู่แล้ว ปัญหานี้จึงทำให้เกิดข้อขัดแย้งกันระหว่างการบังคับคดีโดยพนักงานอัยการและการบังคับคดีโดยเจ้าพนักงานบังคับคดีว่าจะมีความแตกต่างกันอย่างไร

ระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดี พ.ศ. 2555 ได้มีการนิยามความหมายของคำต่าง ๆ ไว้หลายคำด้วยกัน แต่คำว่า บังคับคดี ไม่ได้มีการนิยามเอาไว้ว่าหมายถึงอะไร ซึ่งในประเด็นดังกล่าวนี้อาจจะทำให้เกิดความความเข้าใจผิดต่อถ้อยคำของระเบียบนี้เมื่อได้กำหนดให้พนักงานอัยการดำเนินการการบังคับคดีอันทำให้ความหมายของการบังคับคดีเปลี่ยนไปตามบริบทของระเบียบนี้ ซึ่งอาจจะทำให้เข้าใจผิดในประเด็นเรื่องการบังคับคดีว่าพนักงานอัยการมีอำนาจเช่นเดียวกับเจ้าพนักงานบังคับคดี ควรที่จะกำหนดนิยามความหมายคำว่า การบังคับคดีโดยพนักงานอัยการ ไว้ในระเบียบนี้ให้ชัดเจน เป็นต้น

4.2.2 ปัญหาเรื่องเงื่อนไขของการบังคับคดีแพ่งโดยพนักงานอัยการ

การรับดำเนินคดีแพ่งโดยพนักงานอัยการ ซึ่งพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 มาตรา 23 (4) ประกอบมาตรา 14 (3) และระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดี พ.ศ. 2555 ข้อ 6 อาจสรุปได้ว่า ในกรณีที่พนักงานอัยการจะดำเนินการบังคับคดีแพ่ง

ให้หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานของรัฐได้นั้นจะต้องเป็นกรณีที่พนักงานอัยการได้รับดำเนินคดีแพ่งมาแต่ต้นไม่ว่าจะเป็นการว่าต่าง หรือแก้ต่างจึงสามารถรับดำเนินการบังคับคดีแพ่งให้ได้

เช่นนี้ หากเป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐดำเนินการฟ้องร้องเป็นคดีเองในชั้นศาล เช่น ในคดีที่ทุนทรัพย์เล็กน้อย หรือคดีไม่ยุ่งยาก และศาลมีคำพิพากษาให้หน่วยงานของรัฐชนะคดีให้ลูกหนี้ตามคำพิพากษาชำระหนี้แก่หน่วยงานของรัฐ หากต่อมาหน่วยงานของรัฐดำเนินการขอออกหมายบังคับคดีแล้วจะส่งหมายบังคับคดีเพื่อให้พนักงานอัยการดำเนินการบังคับคดีแพ่งดังกล่าวไม่ได้ เพราะพนักงานอัยการไม่ได้เป็นผู้ว่าต่าง หรือแก้ต่างคดีแทนหน่วยงานของรัฐดังกล่าวมาตั้งแต่แรกนั่นเอง อันเป็นการชี้ให้เห็นถึงปัญหาประการหนึ่งที่อาจจะทำให้การบังคับคดีแพ่งไม่ทั่วถึงและไม่ครอบคลุมในกรณีดังกล่าว อีกทั้ง ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ในเรื่องการบังคับคดีแพ่งโดยพนักงานอัยการในคดีรักษาผลประโยชน์ของรัฐ และการอำนวยการบังคับคดีให้เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งประเด็นนี้อาจจะเห็นได้ว่าเป็นการสร้างเงื่อนไขให้พนักงานอัยการรับบังคับคดีแพ่งได้ทั้งหมดทุกประเภท แต่ในความเป็นจริงแล้วหากจะให้มีการบังคับคดีในคดีแพ่งที่พนักงานอัยการไม่ได้รับดำเนินคดีมาแต่ต้นนั้น เป็นเรื่องของอำนาจและหน้าที่ในอนาคตที่อาจจะปรับเปลี่ยนไปตามบริบทของสังคม ซึ่งได้เสนอเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่อาจจะทำให้การบังคับคดีโดยเฉพาะในคดีรักษาผลประโยชน์ของรัฐที่พนักงานอัยการต้องดำเนินการ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและความคุ้มค่าด้านการบังคับคดีดังกล่าว เป็นต้น

4.2.3 ปัญหาเรื่องการตรวจสอบสถานะและการตรวจสอบทรัพย์สิน

การบังคับคดีแพ่งโดยพนักงานอัยการตามระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดี พ.ศ. 2555 คือ การตรวจสอบสถานะของลูกหนี้ และการตรวจสอบทรัพย์สินของลูกหนี้ จึงอาจกล่าวได้ว่า เป็นการบังคับคดีโดยระบบตรวจสอบ ซึ่งถือว่าเป็นกระบวนและขั้นตอนของการตรวจสอบตัวลูกหนี้ก่อนที่จะดำเนินการบังคับคดีนั่นเอง แต่เมื่อพิจารณาระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดี พ.ศ. 2555 ก็ไม่ได้กำหนดถึงรายละเอียด ขั้นตอน วิธีการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการตรวจสอบสถานะของลูกหนี้ และการตรวจสอบทรัพย์สินของลูกหนี้ว่าจะต้องดำเนินการอย่างใดบ้าง

4.2.4 ปัญหาเรื่องการประสานงานของหน่วยงาน

เมื่อพนักงานอัยการมีอำนาจบังคับคดี และกรมบังคับคดีเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจในการบังคับคดีอยู่แล้ว ก็อาจจะทำให้หน่วยงานของรัฐเกิดความสับสนว่าหากตนเองจะดำเนินการบังคับคดีแล้วจะต้องส่งเรื่องไปที่หน่วยงานใดเป็นหลัก เพราะว่าทั้งสำนักงานอัยการสูงสุด และกรมบังคับคดีต่างก็มีอำนาจบังคับคดีเช่นเดียวกัน ซึ่งเป็นปัญหาเกี่ยวกับการประสานงานกันระหว่างสำนักงานการบังคับคดี สำนักงานอัยการสูงสุด กับกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม และระหว่างหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นฝ่ายชนะคดี อันจะต้องมีแนวปฏิบัติร่วมกันเพื่อทำให้การประสานงานเป็นไปอย่างมีระบบและเกิดผลสัมฤทธิ

4.2.5 ปัญหาด้านบุคลากร

อาจมีปัญหาเรื่องการขาดความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการบังคับคดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบังคับคดีที่พนักงานอัยการยังอาจขาดความชำนาญเกี่ยวกับการบังคับคดี เพราะโดยปกติในการดำเนินคดีแพ่งพนักงานอัยการจะดำเนินกระบวนการต่าง ๆ ในคดีแพ่งจนเสร็จสิ้นและเมื่อคดีถึงที่สุดแล้ว พนักงานอัยการจะดำเนินการขอออกหมายบังคับคดีและส่งหมายดังกล่าวไปให้หน่วยงานของรัฐเพื่อดำเนินการบังคับคดีเอง แต่เมื่ออำนาจในการบังคับคดีแพ่งเป็นของพนักงานอัยการแล้ว พนักงานอัยการจึงอาจจะยังขาดความเข้าใจที่ถูกต้องในการดำเนินกระบวนการบังคับคดีแพ่งว่าจะดำเนินการต่อไปอย่างไร

5. สรุปและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุป

อำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการในประเทศต่าง ๆ อาจสรุปได้เป็น 3 ประการ ดังต่อไปนี้

1. อำนาจหน้าที่ในการสอบสวนและฟ้องร้องคดี

2. อำนาจหน้าที่ในการดำเนินกระบวนวิธีพิจารณาคดีอาญาและคดีอื่น ๆ ในชั้นศาล

3. อำนาจหน้าที่อันเกี่ยวกับการบังคับคดี

ส่วนภารกิจในการดำเนินคดีแพ่งมีจุดประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ของรัฐ โดยพนักงานอัยการในฐานะทนายแผ่นดินมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินคดีแพ่งแทนรัฐบาลและหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ รวมทั้งการว่าต่างหรือแก้ต่างแทนเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติให้พนักงานอัยการเข้าไปดำเนินการว่าต่างหรือแก้ต่างแทน ตลอดจนหน้าที่ด้านการรักษาผลประโยชน์ของรัฐและการให้ความคุ้มครองสิทธิแก่ประชาชน

เมื่อพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 กำหนดให้ภารกิจด้านการบังคับคดีเป็นหน้าที่ขององค์กรอัยการ ดังนี้ สำนักงานอัยการสูงสุดจึงต้องเร่งดำเนินกระบวนงานการบังคับคดีให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถบรรลุวัตถุประสงค์อันสำคัญของเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 ในการเรื่องการรักษาผลประโยชน์ของรัฐว่าด้วยการบังคับคดีแพ่ง เพื่อให้สำนักงานอัยการสูงสุดเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่จะประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานอื่น ๆ ในการสร้างมาตรฐานด้านการบังคับคดีแพ่งที่รัฐเป็นเจ้าหนี้ อีกทั้ง ลดปริมาณการสูญเสียรายได้ของภาครัฐอันเป็นรายได้แผ่นดินที่จะนำไปใช้เพื่อประโยชน์ของประชาชนทุกคนในรูปของเงินภาษีที่ภาครัฐจะนำไปบริหารจัดการและดำเนินกิจกรรมทางปกครองหรือการบริการสาธารณะต่อไป

5.2 ข้อเสนอแนะ

1. ควรนิยามความหมายของคำว่า การบังคับคดีโดยพนักงานอัยการ เพื่อทำให้เกิดความชัดเจนและเป็นการนิยามความหมายเฉพาะเรื่องว่ามีความแตกต่างหรือเหมือนกับการบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งอย่างไร

2. คดีมีทุนทรัพย์เล็กน้อย คดีที่ไม่มีข้อยุ่งยาก หรือคดีที่กฎหมายว่าด้วยหน่วยงานนั้นให้อำนาจฟ้องคดีเองเฉพาะเรื่องเฉพาะกรณีโดยไม่ได้ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการว่าต่างหรือแก้ต่างแทน จะส่งเรื่องให้พนักงานอัยการดำเนินการบังคับคดีแพ่งจะไม่สามารถส่งเรื่องดังกล่าวได้ เนื่องจากขัดหรือแย้งต่อพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 มาตรา 23 (4) ประกอบมาตรา 14 (3) และระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดี พ.ศ. 2555 ข้อ 6 ซึ่งเห็นว่าอาจทำให้รัฐเสียประโยชน์จากเงินรายได้ที่ควรจะได้รับและอาจทำให้การบังคับคดีแพ่งในคดีรักษาผลประโยชน์ของรัฐอาจจะไม่มีผลบังคับได้จริงตามจุดประสงค์ของการจัดตั้งสำนักงานการบังคับคดี แต่ในกรณีดังกล่าวอาจจะได้รับการแก้ไขปรับปรุงต่อไป โดยในอนาคตอาจมีความจำเป็นที่จะต้องแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุมถึงกรณีคดีแพ่งที่พนักงานอัยการไม่ได้รับดำเนินคดีให้มาแต่ต้น แต่เป็นคดีที่หน่วยงานของรัฐซึ่งเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาล ส่งมาให้กับพนักงานอัยการดำเนินการบังคับคดีแพ่งให้โดยจะต้องแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และตรากฎหมายที่เป็นหลักในการใช้ดุลพินิจของพนักงานอัยการที่จะรับหรือไม่รับดำเนินคดีแพ่งให้แก่หน่วยงานของรัฐดังกล่าว อันจะเป็นประโยชน์กับหน่วยงานของรัฐมากยิ่งขึ้น และยังเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับหน่วยงานของรัฐและลูกหนี้ในเรื่องการบังคับคดีและการชำระหนี้อีกด้วย

3. การตรวจสอบสถานะของลูกหนี้ และการตรวจสอบทรัพย์สินของลูกหนี้ ควรเร่งดำเนินการออกหลักเกณฑ์ ระเบียบ ขั้นตอนที่ชัดเจนในเรื่องการตรวจสอบสถานะของลูกหนี้ และการตรวจสอบทรัพย์สินของลูกหนี้และทำให้พนักงานอัยการรวมถึงเจ้าหน้าอื่น ๆ ที่มีหน้าที่ด้านการบังคับคดีแพ่ง มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นระบบ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่องานด้านการบังคับคดี

4. สำนักงานการบังคับคดีควรดำเนินการเชิญหน่วยงานที่มีจำนวนปริมาณคดีที่พนักงานอัยการดำเนินการว่าต่างหรือแก้ต่างให้มากที่สุด หรือในคดีที่มีทุนทรัพย์สูง มาร่วมเป็นหน่วยงานของรัฐชั้นต้นในการริเริ่มระบบการบังคับคดีโดยพนักงานอัยการเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานให้กับหน่วยงานอื่น ๆ ต่อไป

5. ปัญหาด้านบุคลากร สำนักงานอัยการสูงสุดควรดำเนินการจัดอบรม สัมมนาโดยอาจจะดำเนินการในรูปของคณะทำงานกลุ่มย่อยโดยแบ่งเป็นระดับกอง ระดับสำนักงาน และกระจายองค์ความรู้ด้านการพัฒนางานการบังคับคดีโดยพนักงานอัยการไปยังส่วนภูมิภาคให้ทั่วถึง ในการอบรมอัยการผู้ช่วยควรเพิ่มให้มีหลักสูตรเรื่องความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบังคับคดี นอกเหนือจากความรู้ในเรื่องการดำเนินคดีอาญา คดีแพ่ง คดีปกครองและคดีพิเศษอื่น ๆ เพื่อทำให้พนักงานอัยการมีความเข้าใจพื้นฐานในภารหน้าที่ด้านการบังคับคดีเพิ่มขึ้น

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
คำนำ	I
บทที่	
1 วิทยานิพนธ์	1
ความหมายของวิทยานิพนธ์	1
หลักการของวิทยานิพนธ์ระดับปริญญามหาบัณฑิต	1
คุณลักษณะของวิทยานิพนธ์ระดับปริญญามหาบัณฑิต	1
วัตถุประสงค์ของวิทยานิพนธ์ระดับปริญญามหาบัณฑิต	2
แนวทางการทำงานวิจัยวิทยานิพนธ์ระดับปริญญามหาบัณฑิต	2
ลักษณะของวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพ	3
2 การทำวิทยานิพนธ์	5
การลงทะเบียนทำวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญามหาบัณฑิต	5
การเสนอหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์	5
การเรียบเรียงวิทยานิพนธ์	5
การสอบวิทยานิพนธ์	6
สรุปขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์	6
3 ส่วนประกอบของวิทยานิพนธ์	8
ส่วนประกอบตอนต้น	8
ส่วนประกอบที่เป็นเนื้อเรื่อง	18
ส่วนประกอบตอนท้าย	22
4 การพิมพ์วิทยานิพธ์	23
5 การเขียนอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม	27
การเขียนอ้างอิง	27
การเขียนบรรณานุกรม	27
6 สารนิพนธ์	42
บรรณานุกรม	46
ภาคผนวก	47

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก.

(ชื่อเรื่อง.....)

****เรียง ภาคผนวก ก. ภาคผนวก ข. ภาคผนวก ค. ตามลำดับ****

****โดยเมื่อเริ่มภาคผนวกต่อไปให้ขึ้นหน้าใหม่****

บรรณานุกรม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (2548). ***คู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์.*** กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ธานี วรภัทร์. (2550). ***หลักการพื้นฐานของระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย.*** กรุงเทพฯ: วิญญูชน.

บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์. (2546). ***คู่มือการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย และวิทยานิพนธ์.*** กรุงเทพฯ: จามจุรีโปรดักส์.

ไพฑูรย์ สินลารัตน์. (2539). ***มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต: ความแตกต่างและความต่อเนื่องในบริบทสังคมไทย เพื่อความเข้าใจในสาระและกระบวนการของการอุดมศึกษา.*** กรุงเทพฯ: คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ไพโรจน์ ตีรณธนากุล. (2541). ***การวิจัยสู่การเขียนบทความและรายงาน.*** กรุงเทพฯ: พิมพ์ดี.

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. (2551). ***คู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์*** (พิมพ์ครั้งที่ 7). กรุงเทพฯ: สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

มหาวิทยาลัยนเรศวร. (2541). ***คู่มือการจัดทำบทนิพนธ์*** (พิมพ์ครั้งที่ 2). นครสวรรค์: นิจเสรีนคร.

มหาวิทยาลัยมหิดล. (2541). ***ข้อกำหนดวิทยานิพนธ์*** (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล.

มหาวิทยาลัยศรีปทุม. (2543). ***ข้อกำหนดวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระ.*** กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม.

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี. (2546). ***คู่มือการเรียบเรียงบทนิพนธ์.*** ชลบุรี: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี.

มหาวิทยาลัยรามคำแหง. (2550). ***คู่มือการจัดทำดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และการศึกษาอิสระ*** (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธ์. (2544). ***ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์.*** กรุงเทพฯ: เฟื่องฟ้า พริ้นติ้ง.

อดุลย์ วิริยเวชกุล. (2541). ***ดัชนีบ่งชี้คุณภาพบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา*** (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล.

American Psychological Association. (1994). ***Publication manual of the American Psychological Association*** (4th ed.). Washington, DC: American Psychological Association.

_____. (2001). ***Publication manual of the American Psychological Association*** (5th ed.). Washington, DC: American Psychological Association.